

1
2
3 CONTRATO DE COMPRAVENTA CON SUBSIDIO
4 HABITACIONAL DS 19

5 Y

6 MUTUO HIPOTECARIO ENDOSABLE

7
8 BOETSCH S.A.

9 A

10 LUIS MIGUEL JARA GONZÁLEZ

11 Y

12 HIPOTECARIA CONCRECES S.A.

13 Y

14 ALZAMIENTO BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
15
16
17

18 *****

19 Repertorio N°1854-2026.- En Osorno, República de Chile, a
20 veintinueve de julio del año dos mil veintiséis, ante mí,
21 SEBASTIÁN SADÁ AZNAR, Abogado, Notario Público
22 Titular de la Primera Notaría de Osorno, con oficio en calle
23 Manuel Antonio Matta número seiscientos ochenta;
24 COMPARECEN: BOETSCH S.A., persona jurídica del giro de
25 su denominación, Rol Único Tributario número ochenta y
26 ocho millones ciento veintisiete mil ochocientos guion seis,
27 representada, según se acreditará, por don SEBASTIÁN
28 BOETSCH ÁLAMOS, chileno, casado, constructor civil,
29 cédula de identidad número diez millones novecientos
30

1 sesenta y nueve mil trescientos treinta y cinco guion nueve,
2 ambos domiciliados en calle Coyancura número dos mil
3 doscientos ochenta y tres, oficina seiscientos uno, piso seis,
4 comuna de Providencia, Región Metropolitana, y de paso en
5 ésta, en adelante también "LA VENDEDORA" y/o "LA
6 INMOBILIARIA", don LUIS MIGUEL JARA GONZÁLEZ,
7 chileno, soltero, ordeñador, cédula nacional de identidad
8 número dieciséis millones trescientos treinta y ocho mil
9 ciento veintiséis guion cinco, domiciliado en Pedro Montt
10 número cuatrocientos treinta y seis, comuna de Purranque,
11 Región de Los Lagos, en adelante también el "COMPRADOR"
12 O LA "COMPRADORA", EL "DEUDOR" o el "MUTUARIO",
13 INDISTINTAMENTE; y doña DANIELA VANESSA
14 MENESES MEDINA, chilena, ingeniero comercial, casada,
15 cédula nacional de identidad número dieciséis millones
16 quinientos cuarenta y ocho mil doscientos sesenta guion tres,
17 en nombre y representación de la sociedad HIPOTECARIA
18 CONCRECES S.A., sociedad administradora de mutuos
19 hipotecarios endosables, rol único tributario número noventa
20 y seis millones setecientos noventa y cinco mil quinientos
21 diez guion ocho, ambos domiciliados en Avenida Alonso de
22 Córdova número cinco mil trescientos veinte, piso cinco,
23 comuna de Las Condes, Región Metropolitana, y de paso en
24 esta, en adelante también el "ACREEDOR" o la "ENTIDAD
25 CREDITICIA"; los comparecientes mayores de edad, de paso
26 en esta ciudad, quienes acreditaron su identidad con las
27 cédulas referidas y exponen: PRIMERO: Antecedentes.
28 /Uno.Uno/ Inmueble. BOETSCH S.A. declara que es dueña
29 del Lote Uno, resultante de la subdivisión del Lote A, ubicado
30 en la ciudad, comuna y provincia de Osorno, de una

1 superficie de doce mil trescientos cuarenta y cinco coma
2 cuarenta y ocho metros cuadrados, se encuentra encerrado en
3 el polígono A Uno guion B guion C guion D guion E guion F
4 guion G guion H Uno guion A cinco guion A Cuatro guion A
5 Tres guion A Dos guion A Uno, individualizado en el plano
6 archivado bajo el número cuatro mil seiscientos ochenta en el
7 Anexo del Registro de Propiedad del año dos mil veintiuno ,
8 cuyos deslindes especiales son los siguientes: Noreste: En
9 tramo E guion F de cincuenta y cinco metros con otros
10 propietarios, en tramo G guion H Uno de ciento diecisiete
11 coma cuarenta y nueve metros con otros propietarios, y en
12 tramo A Dos guion A Tres en dos coma cincuenta y uno
13 metros con Lote Dos de la misma subdivisión; Noroeste: en
14 tramo B guion C de noventa y uno coma ochenta y nueve
15 metros con otros propietarios, en tramo D guion E de siete
16 coma noventa y seis metros con calle Quintay, en tramo F
17 guion G en cien metros con otros propietarios; Sureste: en
18 tramo A Uno guion A Dos de treinta y tres coma setenta y
19 cinco metros con Lote Dos de la misma subdivisión, en tramo
20 A Tres guion A Cuatro de setenta y cuatro coma veintiún
21 metros con Lote Dos de la misma subdivisión, y en tramo A
22 Cinco guion H Uno en noventa y seis coma noventa y nueve
23 metros con Lote Dos de la misma subdivisión; y, Suroeste, en
24 tramo A Uno guion B de dieciocho coma veintisiete metros
25 con Avenida Alcalde Alberto Fuchslocher, en tramo C guion
26 D de ciento doce metros con otros propietarios, en tramo A
27 guion Cuatro guion A Cinco de once coma treinta y tres
28 metros con Lote Dos de la misma subdivisión (en adelante el
29 "Lote Uno"). Lo adquirió por tradición que le hiciera
30 Inmobiliaria y Constructora IC Diecinueve SpA, mediante

1 escritura pública de compraventa de fecha catorce de
2 septiembre de dos mil veintitrés, otorgada en la Notaría de
3 Santiago de don Domingo Hernán Cuadra Gazmuri,
4 Repertorio N°11.144. Se deja constancia que al Lote Uno le ha
5 sido asignado el Rol de Avalúo Fiscal N° 2234-179, de la
6 comuna de Osorno. El dominio del Lote Uno a nombre de
7 BOETSCH S.A. se encuentra inscrito a Fojas 4336, número
8 7011 correspondiente al Registro de Propiedad del
9 Conservador de Bienes Raíces de Osorno año 2023. /Uno.Dos/
10 Permiso de Edificación y Modificaciones. Con fecha 9 de
11 julio del año 2021, la Dirección de Obras de la Ilustre
12 Municipalidad de Osorno, aprobó el **Permiso de Edificación**
13 **Número 163**, modificado mediante **Resolución Número 07**
14 emitido con fecha 10 de enero de 2025 por la referida
15 Dirección de Obras Municipales, y por el cual autorizó a
16 construir sobre el Lote Uno singularizado en el numeral
17 /Uno.Uno/ anterior, el proyecto inmobiliario denominado
18 **"CONDominio LOS ARRAYANES"**, comercialmente
19 denominado como **"CONDominio FUCHSLOCHER 1170.**
20 El Permiso de Edificación Número 163 antes señalado, fue
21 reducido a escritura pública con fecha 22 de octubre de 2025,
22 bajo el Repertorio N°5.205-2025, mientras que la Resolución
23 Número 07 que modifica dicho permiso fue reducido a
24 escritura pública con fecha 27 de agosto de 2025 bajo el
25 Repertorio N°4.229-2025, ambas otorgadas en la Notaría de
26 Osorno de don Abdallah Fernández Atuez. A través del
27 Permiso de Edificación y su modificación se autorizó a
28 construir el proyecto denominado **"CONDominio LOS**
29 **ARRAYANES"**, comercialmente denominado como
30 **Condominio Fuchslocher 1170**, cuyo acceso vehicular y

1 peatonal se encuentra por Avenida Alcalde Alberto
2 Fuchslocher número 1170, comuna de Osorno, en adelante
3 denominado el indistintamente el "Proyecto" o el
4 "Condominio". Dicho permiso da cuenta que el proyecto se
5 encuentra acogido a las normas del Decreto con Fuerza de
6 Ley Número dos del año mil novecientos cincuenta y nueve y
7 a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria. Es responsabilidad
8 exclusiva del Comprador las declaraciones que haga en
9 relación al uso de los beneficios del Decreto con Fuerza de
10 Ley Número dos del año mil novecientos cincuenta y nueve.
11 El Proyecto se encuentra conformado por 3 Edificios,
12 denominados como Edificio A, Edificio B, y Edificio C, de 8
13 pisos de altura cada uno; compuesto por un total de 240
14 departamentos, 2 locales comerciales ubicados en el primer
15 piso del Condominio, un total de 197 estacionamientos para
16 vehículos ubicados en el primer piso: 183 estacionamientos
17 vehiculares están asignados en uso y goce, de los cuales 4 son
18 estacionamientos para personas en situación de discapacidad;
19 14 estacionamientos son para visitas, de los cuales 3 son
20 estacionamientos para personas en situación de discapacidad;
21 y 177 estacionamientos para bicicletas. La Vendedora o quien
22 le suceda en el dominio, se reserva el derecho de introducir
23 modificaciones al proyecto general de acuerdo a sus
24 necesidades y desarrollo futuro de la obra, estando
25 expresamente facultada para solicitar la modificación del
26 permiso de edificación, y sus modificaciones posteriores,
27 otorgados por la autoridad municipal, para prorrogarlos y
28 para solicitar nuevas modificaciones al permiso con el fin de
29 efectuar la totalidad del Condominio y el Proyecto, nuevas
30 construcciones y/o complementar las ya existentes, incluso

1 pudiendo alterar el orden de construcción de las etapas,
2 planos y especificaciones que forman parte del mismo, para
3 todos los efectos legales, lo cual es aceptado y ratificado por
4 el Comprador. Sin perjuicio de lo indicado en forma
5 precedente, se deja expresamente establecido que el proyecto
6 y sus especificaciones técnicas podrán sufrir alteraciones en
7 su construcción provocadas por la escasez o inexistencia de
8 materiales, o modificaciones determinadas por los arquitectos
9 o por la Dirección de Obras Municipales de la I.
10 Municipalidad de Osorno al tiempo de ejecución de los
11 trabajos correspondientes o por otras causas no imputables a
12 la Vendedora. En todo caso, siempre que se deba introducir
13 alguna modificación o alteración a los planos o
14 especificaciones técnicas del proyecto aludido, se velará por
15 mantener en lo posible las mismas o similares características
16 técnicas de calidad, materiales, diseño u otras, de tal manera
17 que el proyecto original se mantenga tal como fue en
18 principio concebido y elaborado. /Uno.Tres/ El Reglamento
19 de Copropiedad. El Reglamento de Copropiedad del
20 Condominio consta de escritura pública de fecha 4 de
21 septiembre del año 2025, otorgada en la Trigésima Octava
22 Notaría de Santiago de doña María Soledad Lascar Merino,
23 bajo el Repertorio número 45.504-2025, el cual fue inscrito a
24 fojas 1.838 vuelta, número 2.150, del año 2025, en el Registro
25 de Hipotecas y Gravámenes que lleva el Conservador de
26 Bienes Raíces de Osorno. La Compradora faculta
27 expresamente al Vendedor o a quien legalmente le suceda o
28 reemplace, para que mientras se encuentre pendiente la venta
29 total de las unidades que componen el Condominio, esta
30 podrá modificar o complementar libremente y en todas y cada

una de sus partes el Reglamento de Copropiedad, sin necesidad de aprobación previa de ningún copropietario del Condominio y/o de terceros. Especialmente podrá ejercitar esta facultad a los fines de escriturar todos aquellos requisitos y condiciones que establezca como obligatorios para el Condominio y/o el Proyecto, el mencionado certificado de copropiedad inmobiliaria, así como sus modificaciones, o cualquiera otra necesaria o conveniente para la buena marcha del Condominio y/o del Proyecto, tales como la modificación de los anexos y las tablas que en ella se incorporan. Este mandato constituye un poder especial irrevocable en los términos del artículo doscientos cuarenta y uno del Código de Comercio en favor de la Vendedora, para que actuando ella, a través de su representante legal o de quien esta designe, pueda modificar o complementar el Reglamento de Copropiedad y sus modificaciones.

/Uno.Cuatro/ La Recepción Final. La Recepción Final del Condominio consta de **Certificado de Recepción Definitiva de Edificación Número 235**, emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Osorno, con fecha **26 de diciembre del año 2025**, agregado en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Osorno, bajo el **Número 556**, con fecha 10 de marzo del año 2026, y anotado al margen de la inscripción de dominio del Lote Uno.

/Uno.Cinco/ Certificado de Copropiedad Inmobiliaria. El Condominio fue acogido a las normas de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria conforme a Certificado de Copropiedad Inmobiliaria número 11, de fecha 2 de diciembre del año 2025, emitido por la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de Osorno, documento que se encuentra

1 archivado junto a sus Planos de Copropiedad, en el Registro
2 de Documentos del Conservador de Bienes Raíces de Osorno,
3 bajo los Números 557 al 566, con fecha 10 de marzo del año
4 2026, y practicada anotación al margen de la inscripción del
5 Lote Uno. /Uno.Seis/ Vivienda Social. Según certificado
6 número 80 de fecha 6 de junio del año 2025, emanado de la
7 Dirección de Obras de la I. Municipalidad de Osorno, se
8 acredita que todas las viviendas se encuentran calificadas
9 como viviendas sociales. /Uno.Siete/ Selección de Proyecto.
10 Por Resolución Exenta número 1.294, de fecha 31 de agosto de
11 2020, que Aprueba Proyectos Seleccionados, y por Resolución
12 Exenta número 2.142, de fecha 24 de noviembre de 2020, que
13 aprueba Convenio Subsidio Habitacional para el Proyecto de
14 integración social D.S. número 19 de 2016 denominado “Los
15 Arrayanes”, código 158433, todas del Director del Serviu de
16 la Región de Los Lagos, la presente compraventa se sujeta a
17 las disposiciones del DS. número 19 (V. y U.) de 2016.
18 /Uno.Ocho/ Cesión de Convenio. Por Resolución Exenta
19 número 585, de fecha 7 de septiembre de 2023 emitida por el
20 Director del Serviu de la Región de Los Lagos, se autorizó la
21 cesión a la sociedad Boetsch S.A. del Convenio suscrito con
22 fecha 29 de octubre de 2020 por el cual se encarga la ejecución
23 y desarrollo del proyecto habitacional “Los Arrayanes”
24 código 158433. Por escritura pública de fecha 14 de
25 septiembre de 2023 otorgada en la Primera Notaría de
26 Santiago de don Hernán Cuadra Gazmuri, bajo el Repertorio
27 N°11.145/2023, Inmobiliaria y Constructora IC Diecinueve
28 SpA, en su calidad de entidad desarrolladora del convenio
29 para la ejecución y desarrollo del proyecto habitacional “Los
30 Arrayanes” código 158433, cedió y transfirió a la sociedad

1 **BOETSCH S.A.** el referido convenio, y en consecuencia
2 pasando a tener la calidad de entidad desarrolladora del
3 proyecto habitacional "Los Arrayanes". /**Uno.Nueve/**
4 **Asignación de Roles de Avalúo.** La Asignación de Roles de
5 Avalúo consta del Certificado de Roles de Avalúo Fiscal Folio
6 995980, emitido por el Servicio de Impuestos Internos, con
7 fecha 17 de julio del año 2025. /**Uno.Diez/** **Certificado de**
8 **deslindes.** De conformidad al Certificado de Deslindes
9 N°1056 emitido por el Conservador de Bienes Raíces de
10 Osorno con fecha 18 de marzo del año 2026, los deslindes del
11 **Lote Uno,** resultante de la subdivisión del Lote A, ubicado
12 en la ciudad, comuna y provincia de Osorno, encerrado en el
13 polígono A-1-B-C-D-E-F-G-H 1 – A5 – A4 -A3 – A2 – A1,
14 individualizado en el plano archivado en el anexo del
15 Registro de Propiedad del año 2021, bajo el N°4680 son:
16 **Noreste:** En tramo E-F de cincuenta y cinco metros con otros
17 propietarios, en tramo G-H 1 de ciento diecisiete coma
18 cuarenta y nueve metros con otros propietarios, y en tramo A
19 2 - A 3 en dos coma cincuenta y uno metros con Lote 2 de la
20 misma subdivisión; **Noroeste:** En tramo B-C de noventa y uno
21 coma ochenta y nueve metros con otros propietarios, en
22 tramo D-E de siete coma noventa y seis metros con calle
23 Quintay, en tramo F-G en cien metros con otros propietarios;
24 **Sureste:** En tramo A 1 - A 2 de treinta y tres coma setenta y
25 cinco metros con Lote 2 de la misma subdivisión, en tramo A
26 3 - A 4 de setenta y cuatro coma veintiún metros con Lote 2
27 de la misma subdivisión, y en tramo A 5 - H 1 en noventa y
28 seis coma noventa y nueve metros con Lote 2 de la misma
29 subdivisión; y, **Suroeste:** En tramo A 1 - B de dieciocho coma
30 veintisiete metros con Avenida Alcalde Alberto Fuchslocher,

1 en tramo C - D de ciento doce metros con otros propietarios,
2 en tramo A - 4 - A.5 de once coma treinta y tres metros con
3 Lote 2 de la misma subdivisión. /Uno.Once/ Certificado de
4 Numeración Domiciliaria. La Dirección de Obras
5 Municipales de Osorno otorgó el certificado número
6 veinticinco de veintiséis de febrero de dos mil veinticinco.
7 /Uno.Doce/ Contrato de Construcción. La construcción del
8 Proyecto fue realizada por la Vendedora, según consta en el
9 convenio de construcción suscrito mediante instrumento
10 privado de fecha 16 de octubre de 2023. El convenio de
11 construcción fue protocolizado en la Notaría de Santiago de
12 don Rodrigo Farías Picón, con fecha 19 de marzo de 2024,
13 bajo el Repertorio 2.895-2024. /Uno.Trece/ Declaración. El
14 Comprador declara conocer, en todas sus partes, los planos,
15 las especificaciones técnicas, los antecedentes, el Reglamento
16 de Copropiedad, y todos los documentos referidos en la
17 presente cláusula que, a mayor abundamiento, se entienden
18 formar parte integrante del presente contrato para todos los
19 efectos legales y declara estar conforme con ellos sin tener
20 cargo alguno que formular. SEGUNDO: Compraventa. Por el
21 presente instrumento **BOETSCH S.A.**, representada en la
22 forma indicada en la comparecencia vende, cede y transfiere a
23 don **LUIS MIGUEL JARA GONZÁLEZ**, quien compra,
24 adquiere y acepta para sí, el departamento número 605-B del
25 piso **SEXTO**, del Edificio B, del Condominio Fuchslocher
26 1170 ubicado en Avenida Alcalde Alberto Fuchslocher
27 número 1.170, comuna de Osorno, Región de Los Lagos, y se
28 le asigna el **USO Y GOCE EXCLUSIVO** del estacionamiento
29 número 74 del primer piso, el que se describió en la Cláusula
30 Primera precedente, construido sobre el Lote Uno. En la

1 compraventa se incluyen los derechos correspondientes en los
2 bienes comunes, de acuerdo a la Ley de Copropiedad
3 Inmobiliaria y al Reglamento de Copropiedad respectivo. Las
4 referencias en este instrumento a "la propiedad", "el
5 inmueble" y otras similares se entienden hechas a todos los
6 bienes inmuebles mencionados en la presente cláusula,
7 conjuntamente. Se deja constancia que el Rol de Avalúo
8 Fiscal asignado al departamento número **605-B**, Edificio **B** es
9 el número **2234-754**, de la comuna de Osorno. La Compradora
10 autoriza desde ya y en forma irrevocable a la Vendedora y a
11 sus sucesoras legales, para modificar, adicionar,
12 complementar o rectificar el Reglamento de Copropiedad
13 Inmobiliaria del Condominio, facultándola para firmar todo
14 tipo de documentos, sean éstos instrumentos públicos o
15 privados, así como para comparecer con derecho a voz y voto
16 en las Asambleas de Copropietarios, tanto ordinarias como
17 extraordinarias, que sean necesarias para dichos efectos, y
18 queda facultada, desde ya, para constituir todas las
19 servidumbres que se requieran para la evacuación de aguas
20 lluvias, aguas servidas, acueducto, limpieza de fachadas y
21 todas las demás necesarias para el adecuado funcionamiento
22 del Condominio y su desarrollo. De la misma manera, en este
23 acto la Compradora ratifica todas y cada una de las facultades
24 conferidas a **BOETSCH S.A.** en el referido Reglamento de
25 Copropiedad Inmobiliaria del Condominio, no siendo
26 necesaria su reproducción. Asimismo, la Compradora acepta
27 y autoriza a la Vendedora a efectuar publicidad, mantener
28 una sala de ventas y hacer uso de las dependencias comunes
29 del Condominio con el objeto de enajenar todas y cada una de
30 las unidades que sean de su propiedad. De la misma manera,

1 reconoce y acepta la existencia de departamentos pilotos
2 durante toda la venta del mencionado Condominio.
3 **TERCERO:** El precio de la compraventa es el equivalente en
4 pesos, moneda legal, de **2.052 Unidades de Fomento**, por su
5 valor diario a la fecha del presente contrato, que se entera de
6 la siguiente manera: a) Con el equivalente en pesos, moneda
7 legal, a **1.292 Unidades de Fomento**, por su valor diario a la
8 fecha del pago efectivo, que el comprador paga al vendedor
9 con cargo al **mutuo hipotecario endosable** por el mismo
10 monto, que **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, le otorga al
11 comprador en la cláusula **octava** de esta escritura, y en las
12 condiciones y modalidades que más adelante se señalan, las
13 que aceptan expresamente las partes; b) Con el equivalente en
14 pesos, moneda legal, a **110 Unidades de Fomento**, por su
15 valor diario a la fecha del presente contrato, que el
16 comprador paga en este acto a la vendedora, en dinero
17 efectivo, declarando esta última, por medio de su
18 representante, recibir dicha cantidad a su entera satisfacción
19 y conformidad; c) Con el equivalente en pesos de **100**
20 **Unidades de Fomento**, por su valor a la fecha del presente
21 contrato, cantidad que corresponde a la cuota de ahorro
22 mínimo establecida en el artículo tercero del Decreto
23 Supremo número diecinueve, del Ministerio de Vivienda y
24 Urbanismo, publicado en el Diario Oficial de fecha catorce de
25 julio del año dos mil dieciséis que el comprador paga al
26 vendedor en este acto, en dinero efectivo, quien lo declara
27 recibir a su entera satisfacción; d) con el que equivalente en
28 pesos, moneda legal, de **550 Unidades de Fomento**, por su
29 valor diario a la fecha del presente contrato, que corresponde
30 al monto total del subsidio habitacional aplicado a la presente

1 compraventa, de conformidad a las normas establecidas en el
2 Decreto Supremo Número diecinueve de (V. y U.) de dos mil
3 dieciséis, que reglamenta Programa de Integración Social y
4 Territorial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El
5 **SERVIU REGION DE LOS LAGOS** paga directamente al
6 vendedor la suma antes indicada, conforme al valor que tenga
7 la unidad de fomento a la fecha de su pago efectivo de
8 acuerdo a lo establecido en el D.S. Número diecinueve antes
9 referido y a la Resolución exenta número **996**, emitida por el
10 **Serviu** antes citado, con fecha **19 de febrero de 2026**, que
11 aprueba la nómina de postulantes seleccionados y los bonos
12 de integración social y de captación de subsidios para el
13 proyecto habitacional referido en la cláusula primera
14 precedente. Se deja constancia que el monto total del subsidio
15 habitacional aplicado a la presente compraventa, comprende
16 los siguientes montos de subsidio base y bonos: I) **250**
17 unidades de fomento, por concepto de Subsidio Base previsto
18 en el Decreto Supremo número diecinueve (V. y U.), de dos
19 mil dieciséis; II) **200** unidades de fomento, por concepto de
20 Bono de Integración Social previsto en el artículo cuarto del
21 referido Decreto y III) **100** unidades de fomento, por concepto
22 de Bono por Captación de Subsidio previsto en el artículo
23 quinto del referido Decreto. Este subsidio es una ayuda
24 estatal directa, sin cargo de restitución por parte de su
25 beneficiario, por tanto, se acoge expresamente a los montos
26 de subsidio, Bonos y demás beneficios que contempla el D.S.
27 Número diecinueve de (V. y U.) de dos mil dieciséis, que
28 reglamenta el Subsidio Habitacional Extraordinario para
29 Proyectos de Integración Social. La parte vendedora declara
30 haber recibido debidamente endosado a su nombre el

1 respectivo Certificado de Subsidio. La entrega de este
2 documento endosado se tendrá como pago efectivo para todos
3 los efectos legales. La parte vendedora se obliga a acompañar
4 toda la documentación exigida para el pago de dicho
5 Certificado de Subsidio por las normas legales y
6 reglamentarias que lo rigen, renunciando desde ya a la acción
7 resolutoria por el no pago de dicho documento por
8 incumplimiento de los requisitos previstos en las respectivas
9 normas legales y reglamentarias para su pago. El comprador
10 declara haber recibido materialmente a su entera conformidad
11 la propiedad raíz materia de este contrato. El vendedor
12 declara haber recibido la totalidad del precio y, en
13 consecuencia, reconoce que éste ha sido íntegramente pagado.
14 **Las partes renuncian expresamente a las acciones**
15 **resolutorias que pudieran emanar del presente contrato.**
16 Solo para efectos declarativos, las Partes (i) han valorizado el
17 departamento que se adquiere en la suma de 2.000 Unidades
18 de Fomento; y (ii) estimado la asignación del derecho de uso
19 y goce exclusivo del estacionamiento 74 en la suma de 52
20 Unidades de Fomento. **TERCERO BIS:** El Comprador declara
21 expresamente que conoce y cumple íntegramente a la fecha
22 del presente contrato los requisitos exigidos para el pago del
23 subsidio señalado en la cláusula precedente por las normas
24 legales y reglamentarias que lo rigen. El cumplimiento de
25 estos requisitos es elevado por las partes a condición esencial
26 del contrato de compraventa. Por lo anterior, si por cualquier
27 circunstancia el Comprador no diere total y cabal
28 cumplimiento a los requisitos establecidos para el pago del
29 subsidio, encontrándose en las circunstancias establecidas en
30 el artículo veintinueve del Decreto Diecinueve del Ministerio

1 de Vivienda y Urbanismo y, en definitiva, no fuere
2 asignatario del subsidio habitacional, el Comprador deberá
3 enterar directamente al Vendedor con fondos propios, el
4 monto del subsidio habitacional indicado en la **letra d)** de la
5 cláusula Tercera del presente contrato, en su equivalente en
6 pesos moneda legal, dentro del plazo de treinta días
7 contados desde que sea notificado por el Vendedor de la
8 resolución o acto administrativo en que conste que no es
9 asignatario de subsidio habitacional. **CUARTO:** Por este acto
10 las Partes declaran cumplidas las obligaciones de cualquier
11 promesa de compraventa, cierre de negocios o acto
12 preparatorio que entre ellas se hubiere acordado y se otorgan
13 recíprocamente el más amplio, total y completo finiquito, con
14 relación al inmueble objeto de la presente compraventa,
15 declarando la Compradora expresamente conocer dicho
16 inmueble y que éste se ajusta a la información y antecedentes
17 que le proporcionó el Vendedor y sus agentes. La
18 Compradora declara en este acto conocer cabalmente las
19 condiciones de publicidad por las cuales fue ofertado el
20 inmueble objeto del presente contrato y manifiesta su plena
21 conformidad por la concordancia entre dichas condiciones y
22 las características especiales del mismo, que adquiere en
23 virtud del presente instrumento. El Comprador declara
24 expresamente conocer los inmuebles que por este acto
25 adquiere y que se ajustan a la información y antecedentes que
26 le proporcionó el Vendedor y sus agentes. Las Partes dejan
27 constancia que el material publicitario que el Vendedor ha
28 divulgado y que el Comprador ha conocido y aceptado,
29 respecto de las especificaciones y condiciones de venta del
30 inmueble a que se refiere el presente contrato, corresponde



1 exactamente al material gráfico que se le ha proporcionado. A
2 mayor abundamiento, declara expresamente que el inmueble
3 se ajusta en todo a las condiciones ofrecidas en la referida
4 publicidad, por lo que otorga a este respecto finiquito
5 especial al Vendedor. **CUARTO BIS: Entrega.** La entrega
6 material del inmueble se efectúa con esta misma fecha, a
7 entera conformidad del Comprador, declarando este último
8 haberlo recibido a su entera y total satisfacción, y que no
9 tiene reparo ni reclamación alguna que efectuar al respecto.
10 Asimismo, el Comprador declara conocer y aceptar el
11 **“Manual de Uso y Mantenición de la Vivienda”** emitido por
12 la Cámara Chilena de la Construcción, protocolizado con el
13 número 397 en la Notaría de don Iván Torrealba Acevedo,
14 bajo el Repertorio número 1.428 el día 25 de enero de 2018, y
15 también el **MANUAL DE USO Y MANTENCIÓN DE**
16 **ESPACIOS COMUNES EN CONDOMINIOS**, emitido por la
17 Cámara Chilena de la Construcción, disponible en su sitio
18 web, los cuales se entienden incorporados al presente
19 contrato; y se obliga a cumplir las condiciones y reglas de
20 mantención que éstos disponen. El incumplimiento de los
21 Manuales por parte del Comprador, arrendatario u ocupante
22 a cualquier título del inmueble constituirá una presunción
23 que cualquier defecto o falla en el inmueble comprado
24 relacionado con dicho incumplimiento se ha debido a
25 negligencia del Comprador en la mantención y cuidado del
26 mismo inmueble comprado, sus instalaciones, artefactos y
27 componentes. Se deja expresa constancia que es
28 responsabilidad del Comprador el pago de los gastos
29 comunes, contribuciones y demás servicios que correspondan
30 al inmueble a partir de esta fecha. **QUINTO:** Forma de la

1 compra venta. La venta del inmueble se hace como especie o
2 cuerpo cierto, con todo lo plantado y edificado en él, libre de
3 cualquier arrendatario y/o ocupante, en el estado en que
4 actualmente se encuentra y que es conocido de las Partes, con
5 todos sus usos, costumbres, derechos y servidumbres activas
6 como pasivas; libre de prohibiciones, gravámenes, hipotecas,
7 deudas y juicios pendientes, con excepción de las
8 servidumbres constituidas con anterioridad a esta fecha,
9 especialmente aquellas que se encuentran inscritas en el
10 Registro de Hipotecas y Gravámenes a fojas 2.474 vuelta,
11 número 1.703 del año 2017, del contrato de arrendamiento
12 inscrito a fojas 2.473, número 1.702 del año 2017, todas en el
13 Conservador de Bienes Raíces de Osorno; y con excepción del
14 Reglamento de Copropiedad singularizado en la Cláusula
15 Primera precedente y sus modificaciones, y de los
16 gravámenes municipales que afecten al inmueble como un
17 todo, con sus contribuciones fiscales y municipales y demás
18 servicios al día, respondiendo el Vendedor del saneamiento
19 de evicción en conformidad a la Ley. El Comprador declara
20 expresamente conocer, por haberse informado previamente y
21 haber sido informado por el Vendedor, acerca de todas y cada
22 una de las condiciones y características técnicas del inmueble
23 que compra, y que éste es apto para los fines a que lo
24 destinará. **QUINTO BIS:** Las partes declaran que la parte
25 vendedora ha informado a la parte compradora de las
26 superficies totales y útiles de la unidad que se vende por el
27 presente instrumento, de acuerdo a lo establecido en el
28 artículo dieciocho de la Ley General de Urbanismo y
29 Construcciones, considerando para estos efectos la
30 información indicada en los planos de Copropiedad y en el

1 certificado de Copropiedad Inmobiliaria, ya señalados,
2 otorgados y aprobados por la respectiva Dirección de Obras.
3 **QUINTO TER: Poder.** El vendedor, de acuerdo con lo
4 estipulado en las cláusulas **tercera** y **octava**, se da por
5 recibido a entera satisfacción del importe del mutuo que se le
6 otorgan al comprador, y le confiere a **HIPOTECARIA**
7 **CONCRECES S.A.**, mandato mercantil gratuito en los
8 términos del artículo doscientos cuarenta y uno del Código de
9 Comercio para que proceda a entregar la referida cantidad de
10 dinero al **BANCO DE CREDITO E INVERSIONES**, en pago,
11 prepago y/o abono de las deudas garantizadas con las
12 hipotecas que por este instrumento el Banco alzante alza y
13 cancela, ya sea que tales deudas estén vigentes o vencidas,
14 sean directas o indirectas que la vendedora mantenga con el
15 **BANCO DE CREDITO E INVERSIONES**. El representante de
16 **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, acepta el mandato
17 otorgado precedentemente y se obliga a su cabal
18 cumplimiento una vez que se encuentren debidamente
19 inscrito el dominio a nombre del comprador e inscritas la
20 hipoteca y la prohibición constituida, respectivamente, en
21 favor de Hipotecaria Concreces S.A., libre de cualquier otro
22 gravamen, prohibición o embargo. Hipotecaria Concreces
23 S.A., representada como se dijo, acepta este mandato en los
24 términos relacionados y rendirá cuenta de éstos al deudor,
25 mediante carta certificada o cualquier medio tecnológico de
26 comprobantes o documentos generados en dicha ejecución.
27 Las partes dejan expresa constancia que el precedente
28 mandato es causa determinante en la celebración de este
29 instrumento. **MANDATO DE PAGO.** Por el presente acto el
30 comprador y el vendedor facultan y autorizan al **BANCO DE**

1 **CRÉDITO E INVERSIONES** para cobrar y percibir del
2 Servicio de Vivienda y Urbanización respectivo, la parte del
3 precio que se paga con cargo al producto del certificado o el
4 Subsidio Habitacional referido. El vendedor renuncia
5 expresamente a su facultad de cobrar directamente esta suma,
6 pactándose que sólo podrá ser cobrada y percibida por
7 **BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES** en el ejercicio del
8 mandato conferido precedentemente. Con todo, se establece
9 la obligación de la parte vendedora de efectuar ante los
10 organismos competentes, las diligencias, actuaciones y
11 trámites que fueren necesarios para el pago por el concepto
12 señalado, formulando oportunamente las solicitudes y
13 peticiones respectivas con entrega de los antecedentes y
14 documentación requerida. Por consiguiente, se exime de toda
15 responsabilidad a **BANCO DE CRÉDITO E**
16 **INVERSIONES** por el acaecimiento de cualquier
17 circunstancia que impidiera el cobro y recepción del
18 beneficio. **BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES** acepta
19 expresamente el mandato conferido en esta cláusula
20 quedando facultado para que los valores que perciba
21 efectivamente por el concepto señalado precedentemente, los
22 destine a amortizar, abonar, pagar y/o prepagar las deudas
23 directas e indirectas que la parte vendedora mantenga con
24 **BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES** se encuentren o no
25 vencidas a la fecha de su imputación. El mandato que se
26 otorga en esta cláusula por ser de interés tanto para el
27 comprador como para el vendedor y **BANCO DE CRÉDITO E**
28 **INVERSIONES** podrá ser revocado sólo una vez efectuado el
29 pago y/o abono respectivo a **BANCO DE CRÉDITO E**
30 **INVERSIONES**. La revocación que haga el mandante

1 producirá sus efectos a contar del décimo quinto día de su
2 notificación al Banco la que deberá practicarse por escrito en
3 soporte papel en cualquier sucursal del Banco. **QUINTO**
4 **QUÁTER: ALZAMIENTO BANCO ACREEDOR** Presente a
5 este acto doña Silvana Vanessa Tampe Mansilla, chilena,
6 divorciada, ingeniero comercial. Cédula de identidad número
7 13.738.026-9, en representación del **BANCO DE CRÉDITO E**
8 **INVERSIONES**, Rol Único Tributario Número 97.006.800-6,
9 ambos domiciliados para estos efectos en calle El Golf N°125,
10 comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en adelante el
11 "**Banco**", y expone: Que por el presente acto viene en alzar y
12 cancelar parcialmente y sólo respecto de los inmuebles que
13 por esta escritura se venden: A.-La **HIPOTECA** inscrita a
14 **fojas 1.560 vuelta, número 1.641, del año 2023**, en el Registro
15 de Hipotecas y Gravámenes; la **PROHIBICIÓN** de gravar y
16 enajenar inscrita a **fojas 1.447 vuelta, número 2050, del año**
17 **2023**, en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones, ambas
18 de los respectivos Registros del Conservador de Bienes Raíces
19 de Osorno, constituidas por **BOETSCH S.A.**, a favor del
20 **BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES**, quedando
21 plenamente vigentes las hipotecas y prohibiciones respecto de
22 los inmuebles no transferidos. B.-La presente liberación se
23 otorga bajo la condición suspensiva que se inscriba
24 previamente el dominio a nombre de la parte Compradora y
25 la hipoteca y prohibiciones que por el presente instrumento
26 se constituyen en favor de **HIPOTECARIA CONCRECES**
27 **S.A.**, y que a los inmuebles vendidos no les afecten otros
28 gravámenes, prohibiciones y embargos, salvo por aquellos
29 que se constituyan en esta escritura, con excepción de la
30 servidumbre inscrita a fojas 2.474 vuelta, número 1.703 del

1 año 2017, del contrato de arrendamiento inscrito a fojas 2.473,
2 número 1.702 del año 2017 y el Reglamento de Copropiedad
3 inscrito a fojas 1.838 vuelta, número 2.150 del año 2025, todas
4 del Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de
5 Bienes Raíces de Osorno. La personería del representante de
6 **BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES** consta de la
7 escritura pública de fecha 15 de junio del año 2023, otorgada
8 en la Notaría de Santiago de don Alberto Mozó Aguilar, la
9 que no se inserta por ser conocida de las Partes y del Notario
10 que autoriza, quien además la tuvo a la vista. **SEXTO:**
11 **Prohibición Serviú de enajenar.** A) Por el presente
12 instrumento, la compradora, beneficiaria del subsidio
13 habitacional correspondiente al programa de integración
14 social regulado por el Decreto Supremo Número diecinueve
15 de (V. y U.) de dos mil dieciséis y en relación con el Decreto
16 Supremo número Uno del año dos mil once (V. y U.), en razón
17 del subsidio con el cual ha sido beneficiado, acepta y se
18 obliga, expresamente a habitar personalmente la vivienda
19 adquirida, junto a su grupo familiar y durante **cinco años**
20 contados desde la entrega material de la vivienda. B) A fin de
21 dar cumplimiento a lo dispuesto por las normas que regulan
22 el Sistema de Subsidio Habitacional, **el comprador constituye**
23 **prohibición de enajenar la vivienda adquirida y de celebrar**
24 **actos y contratos a cualquier título que importe cesión de**
25 **uso y goce de la misma, sea a título gratuito u oneroso,**
26 **durante el plazo de cinco años, contados desde la fecha de la**
27 **inscripción de ésta en el Conservador pertinente, sin previa**
28 **autorización escrita de SERVIU REGION DE LOS LAGOS, la**
29 **cual sólo se otorgará si se cumple el requisito que sobre el**
30 **particular establece la reglamentación respectiva. Asimismo,**

1 durante el mismo tiempo o período, el comprador se
2 compromete a no dar al bien adquirido otro destino que no
3 sea exclusivamente habitacional, ni la destinará a vivienda de
4 recreación o veraneo. El incumplimiento de cualquiera de
5 estas obligaciones faculta, desde ya al **SERVIU REGION DE**
6 **LOS LAGOS** para exigir la restitución de la totalidad de los
7 subsidios recibidos, al valor de la Unidad de Fomento vigente
8 a la fecha efectiva de la restitución. **SÉPTIMO:** Entre
9 **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, y don **LUIS MIGUEL**
10 **JARA GONZÁLEZ** se ha convenido en el siguiente contrato
11 de mutuo hipotecario endosable, sujeto a las disposiciones
12 del Título V del Decreto con Fuerza de Ley número
13 doscientos cincuenta y uno, del año mil novecientos treinta y
14 uno, agregado por el número treinta y ocho del artículo
15 segundo de la ley número diecinueve mil setecientos sesenta
16 y nueve, publicada en el Diario Oficial de fecha siete de
17 noviembre de dos mil uno; a las normas impartidas por la
18 Superintendencia de Valores y Seguros hoy Comisión para el
19 Mercado Financiero, especialmente la Norma de Carácter
20 General número ciento treinta y seis, emitida con fecha cuatro
21 de abril de dos mil dos; sus posteriores modificaciones y
22 complementaciones; y a las disposiciones que se consignan en
23 las cláusulas siguientes. **OCTAVO:** **HIPOTECARIA**
24 **CONCRECES S.A.**, a fin de enterar la parte del precio
25 referida en la letra a) de la cláusula **tercero** precedente, da en
26 préstamo al mutuario don **LUIS MIGUEL JARA GONZÁLEZ**
27 la cantidad de **1.292 Unidades de Fomento**, en su
28 equivalencia en pesos, moneda legal, a la fecha del presente
29 contrato, según se expresó en la referida letra a), cantidad
30 que recibe a su entera satisfacción el mutuario quien, en este

1 mismo acto, le otorga a **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**,
2 mandato mercantil y gratuito, en conformidad a los términos
3 de los artículos doscientos treinta y cinco, doscientos treinta
4 y ocho, doscientos cuarenta y uno y siguientes del Código de
5 Comercio, para que por cuenta del comprador entregue
6 directamente al vendedor, el importe del referido mutuo una
7 vez inscritas, en los Registros respectivos del Conservador de
8 Bienes Raíces competente, la hipoteca y prohibiciones que el
9 deudor constituye en favor de **HIPOTECARIA CONCRECES**
10 **S.A.**, para garantizar dicho mutuo. **HIPOTECARIA**
11 **CONCRECES S.A.**, representada como se dijo, acepta estos
12 mandatos en los términos relacionados y rendirá cuenta de
13 éstos al deudor, mediante carta certificada o cualquier medio
14 tecnológico de comprobantes o documentos generados en
15 dicha ejecución. La obligación para el mutuuario, en todo caso,
16 nace desde la fecha del presente contrato. **NOVENO:** El
17 deudor se obliga a pagar a la orden de **HIPOTECARIA**
18 **CONCRECES S.A.**, la expresada cantidad de **1.292 Unidades**
19 **de Fomento**, en el plazo de **420** meses, a contar del día uno
20 del **mes subsiguiente** al de la fecha de este contrato, por
21 medio de igual número de dividendos mensuales, vencidos y
22 sucesivos. Dichos dividendos comprenderán la amortización
23 y los intereses. La tasa de interés real, anual y vencida que
24 devenga el presente mutuo será del **6,25** por ciento. El capital
25 prestado o el saldo de la deuda y los dividendos, se
26 reajustarán y pagarán de acuerdo al valor de la Unidad de
27 Fomento, conforme a la ley número dieciocho mil diez. El
28 reajuste e interés se devengarán a contar de la fecha del
29 presente contrato. El dividendo mensual que corresponda
30 pagar, será aquel que resulte de multiplicar el monto del

1 préstamo expresado en Unidades de Fomento, es decir, **1.292**
2 por los factores que corresponden a cada uno de los **420**
3 dividendos, a contar del dividendo número uno, contenidos
4 en la Tabla de Desarrollo número **MH0625035**, elaborada por
5 **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, a vía ejemplar para un
6 préstamo u obligación de una Unidad de Fomento para la tasa
7 y plazo convenidos, y que se encuentra protocolizada con
8 fecha **17 de abril de 2026** bajo el número **9273** en la Notaría de
9 **Santiago** de don **Juan Ignacio San Martin Schröder**. El
10 deudor declara conocer y aceptar expresamente la referida
11 Tabla, confeccionada de acuerdo a las instrucciones
12 impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy
13 Comisión para el Mercado Financiero. Las partes declaran
14 expresamente que dicha Tabla forma parte integrante de la
15 presente escritura para todos los efectos legales. De
16 conformidad a la citada Tabla, **HIPOTECARIA CONCRECES**
17 **S.A.**, y el mutuario dejan constancia que los dividendos a que
18 se ha hecho referencia precedentemente, expresados en
19 Unidades de Fomento, tienen los montos siguientes: **Del uno**
20 **al 419** todos por **7,434168 Unidades de Fomento** y el último,
21 por **7,901872 Unidades de Fomento**. Asimismo, en
22 consideración a que la fórmula de determinación de los
23 dividendos mensuales antes señalada, **no incluye los**
24 **intereses correspondientes a los días comprendidos entre la**
25 **fecha del presente contrato y el día uno del pago del primer**
26 **dividendo**, el mutuario se obliga a pagar dichos intereses
27 conjuntamente con el pago del primer dividendo o cuota del
28 mutuo. Los dividendos se pagarán por mensualidades
29 vencidas, dentro de los primeros diez días corridos del mes
30 siguiente al del respectivo vencimiento, correspondiendo

1 efectuar el primer pago dentro de los primeros diez días
2 corridos del mes subsiguiente al de la fecha del presente
3 contrato. Para el caso que fuere feriado el último de los
4 referidos diez días, el plazo para el pago se extenderá hasta el
5 primer día hábil siguiente. Sin perjuicio de lo anterior, la
6 cuota a pagar el deudor deberá incluir, además del
7 dividendo mensual, las primas correspondientes a los seguros
8 de desgravamen, de incendio, de sismo, y otros adicionales, y
9 los intereses moratorios, según se establece más adelante.
10 Queda expresamente estipulado que todas las obligaciones
11 que del presente instrumento emanan para el deudor, tendrán
12 el carácter de indivisibles para todos los efectos legales,
13 conforme a lo previsto en los artículos mil quinientos
14 veintiséis, número cuatro, y mil quinientos veintiocho del
15 Código Civil. Por el presente instrumento, el deudor autoriza
16 y faculta al acreedor para solicitar de su empleador actual, o
17 los que tuviere en el futuro, que el monto íntegro del
18 dividendo y demás recargos mensuales que contempla este
19 instrumento, le sea descontado mensualmente de las
20 remuneraciones que perciba, sin que se exceda el máximo
21 legal permitido, y hasta complementar totalmente el servicio
22 de la deuda que contrae por este instrumento; lo anterior en
23 los términos de lo previsto en el artículo cuarto de la ley
24 diecinueve mil cuatrocientos treinta y nueve, en relación con
25 lo dispuesto en el artículo noveno de la ley diecinueve mil
26 doscientos ochenta y uno, cuyo texto fue sustituido en el
27 número diez del artículo único de la ley diecinueve mil
28 cuatrocientos uno. Asimismo, el mutuario faculta al acreedor
29 para comunicar este requerimiento a su empleador, mediante
30 la entrega de copia autorizada no endosable del presente

1 instrumento. **NOVENO BIS:** Los dividendos deberán ser
2 pagados en dinero efectivo, por el valor en pesos moneda
3 legal, de la Unidad de Fomento a la fecha de su pago efectivo.
4 Sin perjuicio de lo anterior, si el dividendo no fuere pagado
5 dentro del plazo establecido en la cláusula anterior,
6 devengará desde el día siguiente a aquel en que debió
7 pagarse y hasta la fecha de pago efectivo, un interés penal
8 igual al interés máximo convencional que la Ley permita
9 estipular para este tipo de operaciones de crédito de dinero
10 en moneda nacional reajustables. El deudor abonará,
11 asimismo, el interés máximo convencional que la Ley permita
12 estipular para operaciones de crédito de dinero en moneda
13 nacional reajustables, sobre todas las sumas que el acreedor
14 hubiere desembolsado por él, para hacer efectivas las
15 obligaciones emanadas de este contrato, y por las sumas que
16 anticipare por primas de seguros, contribuciones de la
17 propiedad que se hipoteca, como también por cualquier suma
18 que el acreedor tuviere que desembolsar con ocasión de este
19 préstamo. Los intereses, gastos y costas de cobranza que se
20 generen con motivo de la aplicación de esta cláusula serán
21 siempre de cargo del mutuario y, en su caso, podrán ser
22 cobrados conjuntamente e incluirse en uno o más de los
23 respectivos dividendos. **DÉCIMO:** Para los efectos previstos
24 en la Ley veinte mil quinientos cincuenta y cinco, y en la Ley
25 diecinueve mil cuatrocientos noventa y seis, **HIPOTECARIA**
26 **CONCRECES S.A.**, debidamente representado como se señaló,
27 declara: Uno) Que la Carga Anual Equivalente de la
28 operación que da cuenta el presente instrumento a ésta fecha,
29 es de 7,51 por ciento. Se deja constancia, que se entiende por
30 Carga Anual Equivalente, el indicador que, expresado en

1 forma de porcentaje, revela el costo de un crédito en un
2 periodo anual, cualquiera que sea el plazo pactado para el
3 pago de la obligación, esto es, la tasa de interés anualizada
4 que incorpora los gastos asociados al crédito. La carga anual
5 equivalente contempla el tipo de interés, todos los gastos
6 asociados al crédito, el plazo de la operación, y se calcula
7 sobre base anual. Corresponde a la tasa que iguala el valor
8 presente de los montos recibidos con el valor presente de los
9 montos adeudados, la que se calcula en conformidad a la
10 fórmula establecida en el Reglamento Sobre Información al
11 Consumidor de Créditos respectivo. **Dos) Que los gastos**
12 **asociados al otorgamiento de la operación** que da cuenta el
13 presente instrumento son los siguientes: **a) Tasación:** 0
14 Unidades de Fomento; **b) Estudio de Títulos:** 0 Unidades de
15 Fomento; **c) Redacción de escritura:** 0 Unidades de Fomento;
16 **d) Notaría:** Se rige por el Arancel dispuesto según decreto
17 exento número quinientos ochenta y siete emitido por el
18 Ministerio de justicia con fecha veintisiete de noviembre de
19 mil novecientos noventa y ocho. En el evento de que exista
20 una diferencia entre lo efectivamente pagado y el arancel
21 antes referido, éste será de cargo del vendedor o del
22 comprador, en virtud a lo señalado en la cláusula **vigésimo**
23 **sexto** de la presente escritura. **e) Impuesto al Mutuo:** 0
24 unidades de fomento. **f) Conservador de Bienes Raíces:** f.
25 uno) Dos por mil del monto del precio de la Compraventa en
26 inscripciones de dominio y Dos por mil del monto del
27 préstamo en las inscripciones de Hipoteca; f. dos) Inscripción
28 de Prohibiciones. Alzamientos y copias de inscripción
29 realizadas y certificado de hipotecas, gravámenes y
30 prohibiciones, se cobran según el arancel del Conservador

1 respectivo, conforme al Decreto Exento número quinientos
2 ochenta y ocho, de fecha veintisiete de noviembre de mil
3 novecientos noventa y ocho del Ministerio de Justicia,
4 publicado en el Diario Oficial de fecha tres de diciembre de
5 mil novecientos noventa y ocho. Conforme al mismo Decreto,
6 los Conservadores de Bienes Raíces distintos del de Santiago,
7 Valparaíso, Viña del Mar y San Miguel, tienen derecho a
8 cobrar un recargo del cincuenta por ciento en las actuaciones
9 que realicen. **Tres) Que el Costo Total de la operación** que da
10 cuenta el presente instrumento, es de **3.566,1478 unidades de**
11 **fomento**. Se deja constancia, que se entiende por Costo Total
12 del Crédito, el indicador que, expresado en una suma de
13 dinero, da cuenta del monto total a pagar por el crédito
14 solicitado, excluidos los costos de prepago. Cuatro) Que sin
15 perjuicio de la libertad que tiene el deudor para contratar los
16 seguros de que da cuenta el presente instrumento en
17 cualesquiera de las entidades que los comercialicen, nuestra
18 institución deja constancia que los seguros que contrata en
19 nombre y representación del deudor, en los términos
20 estipulados en la cláusula décimo sexto, para el evento que
21 aquel no los hubiere contratado, tienen en materia de prima
22 mensual a pagar durante el primer año de servicio del
23 financiamiento que se otorga por esta escritura, los siguientes
24 componentes: **a) Seguro de Incendio con Adicional de Sismo:**
25 **0,32280 U.F.; b) Seguro de Desgravamen: 0,22840 U.F. c)**
26 **Seguro de Cesantía: 0,50270 U.F. d) En virtud de lo anterior,**
27 **el monto mensual por las primas de los seguros establecidos**
28 **en la presente cláusula es de 1,05390 Unidades de Fomento.**
29 **DÉCIMO PRIMERO:** Las partes dejan expresa constancia que
30 el crédito otorgado en este acto por **HIPOTECARIA**

1 CONCRECES S.A., al mutuuario lo es con "cláusula a la
2 orden", en atención a que dicho crédito se encuentra sometido
3 a la normativa legal y reglamentaria definida en la cláusula
4 séptima. En tal sentido y en cumplimiento de esas
5 disposiciones, el señor Notario que autoriza esta escritura,
6 otorgará tan sólo una copia autorizada de la misma, la que
7 será entregada al acreedor, esto es, a HIPOTECARIA
8 CONCRECES S.A., y que será la única que tendrá el carácter
9 de endosable. Con todo, y de acuerdo a lo establecido en la
10 ley número diecinueve mil cuatrocientos treinta y nueve, el
11 Notario, y sólo a requerimiento de cualquiera de las partes,
12 podrá otorgar copias no endosables de esta escritura para ser
13 entregadas a dichos requirentes, las cuales en todo caso
14 deberán llevar estampadas en forma destacada la mención
15 "copia autorizada no endosable". De tal modo, la copia
16 autorizada endosable de la escritura que se otorgue a
17 **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, en la cual se contiene el
18 crédito a la orden de ésta, es por naturaleza transferible por
19 el acreedor mediante endoso, escrito a continuación, al
20 margen o al dorso de dicha copia autorizada. Este endoso
21 deberá llevar la indicación del nombre completo o razón
22 social del cesionario o endosatario, su domicilio, la fecha en
23 que se haya extendido y la firma del cedente, pudiendo recaer
24 en favor de cualquier Banco, Institución Financiera o
25 Compañía de Seguros, o bien en beneficio de cualquiera otra
26 entidad regulada por una ley especial que le permita efectuar
27 este tipo de inversiones y siempre que, en este último caso, la
28 Comisión para el Mercado Financiero haya declarado por una
29 norma general, que ese tipo de sociedad o entidades puede
30 adquirirlos. Se deja igualmente expresa constancia que el

1 endosatario o cesionario podrá, a su vez, endosar nuevamente
2 este crédito en favor de cualquiera de las Instituciones antes
3 mencionadas, debiendo dar cumplimiento a las formalidades
4 ya referidas, siendo de la misma manera susceptible este
5 mutuo de futuros endosos similares. El crédito sólo podrá
6 transferirse como unidad, no pudiendo cederse
7 participaciones sobre el mismo. El endoso será siempre sin
8 responsabilidad para el cedente, respondiendo éste
9 únicamente de la existencia del crédito. La cesión o endoso
10 comprenderá, por ese solo hecho, el traspaso de las garantías,
11 derechos y privilegios que acceden a dicho crédito en favor
12 del acreedor cedente, debiendo anotarse el endoso, para fines
13 exclusivos de información, al margen de la inscripción
14 hipotecaria de la propiedad que se entrega en garantía, en el
15 correspondiente registro del Conservador de Bienes Raíces.
16 **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, informará al deudor, del
17 endoso referido, mediante carta certificada o cualquier medio
18 tecnológico de comprobantes o documentos. **DÉCIMO**
19 **SEGUNDO:** El deudor podrá reembolsar anticipadamente
20 todo o al menos el veinticinco por ciento del capital
21 adeudado, siempre que pague el capital que se anticipa y los
22 intereses pactados calculados hasta la fecha del pago efectivo,
23 más la comisión del prepago. La comisión por prepago no
24 podrá exceder el valor de un mes y medio de intereses
25 pactados calculados sobre el capital que se prepaga. Los
26 pagos anticipados que sean inferiores al veinticinco por
27 ciento del saldo de la obligación requerirán siempre del
28 consentimiento del acreedor. Las amortizaciones
29 extraordinarias deberán efectuarse únicamente en moneda
30 corriente y por el equivalente en pesos del valor de las

1 unidades de fomento a la fecha de hacerse efectiva la
2 amortización. A virtud de estas amortizaciones parciales, se
3 rebajará proporcionalmente el valor de los dividendos
4 mensuales posteriores a ellas, sin alteración del plazo
5 residual de la deuda. En el evento de un prepago parcial, no
6 podrá modificarse ninguna de las demás condiciones del
7 mutuo sin expreso consentimiento del acreedor. Se deja
8 constancia que la causal que da lugar al término anticipado
9 del presente contrato por la sola voluntad del deudor,
10 corresponde al prepago del crédito en los términos y
11 condiciones indicados en esta cláusula. **DÉCIMO TERCERO:**
12 Como todos los valores del presente contrato de mutuo se
13 encuentran expresados en Unidades de Fomento, fijados de
14 conformidad a la ley número dieciocho mil diez, el mutuuario
15 y el acreedor dejan expresa constancia que, si por cualquier
16 causa o motivo dejare de existir dicha Unidad o se modificare
17 la forma, bases o procedimientos para calcular su reajuste
18 diario, todas las sumas que se encuentren pendientes de pago
19 entre ellos serán reajustadas de acuerdo al siguiente
20 procedimiento: Uno) Hasta la fecha en que deje de existir la
21 Unidad de Fomento o se modifique la forma, bases o
22 procedimientos para calcular su reajuste diario: Los valores
23 adeudados se reajustarán en la misma forma que la variación
24 que experimente la Unidad de Fomento; Dos) A partir de la
25 fecha en que deje de existir la Unidad de Fomento o se
26 modifique la forma, bases o procedimientos para calcular su
27 reajuste diario: Los valores adeudados se reajustarán en la
28 misma proporción en que varíe el Índice de Precios al
29 Consumidor por el período respectivo, calculado entre el mes
30 anterior a la fecha en que se produzca la expresada

1 modificación, eliminación o sustitución y el mes o período de
2 mes anterior a la fecha de pago efectivo de que se trate.

3 **DÉCIMO CUARTO:** Con el fin de asegurar el cumplimiento
4 exacto, íntegro y oportuno de todas y cada una de las
5 obligaciones que para el mutuuario se establecen en el presente
6 instrumento, en especial los de pago íntegro y oportuno del
7 crédito, en capital, intereses, costas y demás recargos de
8 cobranza, en su caso, el deudor constituye primera hipoteca
9 en favor de **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, sobre la
10 propiedad que por el presente instrumento adquiere,
11 individualizada en la presente escritura. Se comprenden en la
12 hipoteca anterior, todos los inmuebles que por adherencia o
13 destinación pertenezcan o se reputen pertenecer a la
14 propiedad hipotecada, sus frutos naturales y civiles,
15 aumentos y mejoras útiles, necesarias o voluptuarias.

16 **DÉCIMO QUINTO:** El deudor se obliga, mientras mantenga
17 obligaciones pendientes derivadas del presente contrato, a no
18 enajenar ni prometer la enajenación por venta o cualesquiera
19 otro título traslativo del dominio; gravar en cualquier forma,
20 constituir derechos reales o personales de cualesquiera
21 naturaleza en favor de terceros; subdividir, ni arrendar, ni
22 subarrendar la propiedad materia de este contrato, **ni darle**
23 **otro destino que no sea habitacional**, sin consentimiento
24 previo otorgado por escrito de un representante autorizado
25 del acreedor o del cesionario del crédito. Estas prohibiciones
26 se inscribirán, conjuntamente con la hipoteca antes señalada,
27 en los registros correspondientes. **DÉCIMO SEXTO:** El
28 mutuuario deberá mantener asegurada la propiedad que
29 hipoteca por el presente instrumento y por todo el tiempo en
30 que se encuentre vigente la deuda, contra riesgos de incendio,

1 sismo o cualquier otro riesgo asegurable que determine el
2 acreedor, por una suma no inferior al valor total del inmueble
3 hipotecado, pudiendo deducirse de éste sólo el valor del
4 terreno, todo ello según la tasación efectuada por el propio
5 acreedor con arreglo a las instrucciones impartidas por la
6 Comisión para el Mercado Financiero. Queda convenido que
7 en caso de siniestro parcial, la entidad aseguradora no podrá
8 indemnizar en dinero en forma directa al propietario del
9 inmueble, sin previa autorización del acreedor.
10 Adicionalmente al seguro de incendio exigido, se deberá
11 siempre contratar un seguro de sismo o, en su defecto, un
12 seguro de incendio que incluya el riesgo de sismo, que cubra
13 los daños ocasionados por estos siniestros. Si a consecuencia
14 del siniestro la vivienda resulta inhabitable o con pérdida
15 total, el o los seguros deberán cubrir el mayor valor entre la
16 tasación de la vivienda y su valor comercial. Tratándose de
17 viviendas, se descontará el precio del terreno. En todo caso,
18 el o los seguros a contratar no podrán considerar condiciones
19 más desfavorables que las que se determinen como
20 obligatorias por la Comisión para el Mercado Financiero. El
21 deudor se obliga a contratar un seguro de desgravamen
22 hipotecario por todo el tiempo en que se encuentre vigente la
23 deuda y por un monto equivalente a ella y se hará efectivo
24 aun cuando el asegurado se hubiere encontrado en mora a la
25 fecha del fallecimiento, siempre que no hubiere tenido más de
26 tres cuotas impagas. Si el mutuario fuere mayor de sesenta y
27 cinco años y/o no pudiere contratar seguro de desgravamen,
28 para dar curso al contrato de mutuo hipotecario deberá
29 exigírsele la concurrencia de un aval u otra caución
30 complementaria suficiente, a juicio exclusivo de la entidad

1 crediticia. El mutuario deberá contratar un seguro de
2 invalidez que cubra la Invalidez Permanente Total o Parcial
3 de a lo menos dos tercios de su capacidad, derivada de
4 enfermedad o accidente. Este seguro se hará efectivo aun
5 cuando el mutuario se hubiere encontrado en mora a la fecha
6 de la declaración de invalidez, siempre que a esa fecha no
7 hubiere tenido más de tres cuotas impagas. Dicho seguro no
8 será exigible si el mutuario percibe pensión por invalidez o
9 está pensionado; y en el caso que el mutuario no reciba las
10 pensiones señaladas, la entidad crediticia podrá evaluar si es
11 necesaria su contratación, si el mutuario presenta una
12 invalidez preexistente o algún otro grado de invalidez que no
13 haga necesaria la contratación del seguro. El mutuario
14 deberá, además, contratar un seguro de desempleo para
15 trabajadores dependientes o de incapacidad temporal para
16 trabajadores independientes, que deberá cubrir como mínimo
17 el pago de seis meses del dividendo mensual, pudiendo
18 aplicarse nuevamente la cobertura si el asegurado vuelve a
19 caer en situación de cesantía involuntaria o de incapacidad
20 temporal, en su caso, siempre que se haya mantenido en el
21 nuevo empleo, si corresponde, por un período de seis meses
22 desde el término de la cesantía involuntaria o incapacidad
23 temporal ya indemnizada. Para pensionados o quienes se
24 pensionen durante el período de vigencia del seguro
25 contratado, este seguro no será exigible, sin perjuicio que el
26 interesado pueda optar por contratarlo. El mutuario declara
27 conocer y aceptar la exigencia de las coberturas de seguros
28 antes indicadas y deja constancia que la entidad crediticia le
29 ofreció una póliza de seguro de desempleo y pólizas de los
30 demás seguros referidos en la presente cláusula. Las pólizas

1 de los seguros de incendio, sismo y adicionales si
2 correspondiere, deberán extenderse a nombre del propietario
3 del inmueble, debiendo quedar como único beneficiario el
4 acreedor del mutuo, sea o no por la vía del endoso de
5 aquellas, hasta la concurrencia del saldo insoluto de la deuda.
6 Las pólizas deberán mantenerse vigentes mientras se
7 encuentre vigente la deuda que consta en este instrumento.
8 La póliza del seguro de desgravamen deberá tomarse a
9 nombre del acreedor. El pago de las primas será de cargo
10 exclusivo del deudor. Las primas se pagarán mensualmente
11 por el deudor conjuntamente con el pago del dividendo
12 respectivo. Para todos los efectos antes señalados, el deudor
13 confiere mandato al acreedor para contratar directamente los
14 seguros antes indicados o en caso de no renovarse
15 oportunamente, el acreedor, representado en la forma
16 indicada, acepta estos mandatos, y rendirá cuenta de éstos al
17 deudor, mediante carta certificada o cualquier medio
18 tecnológico de comprobantes o documentos generados en
19 dicha ejecución. Todo gasto o desembolso que por los
20 conceptos anteriores efectuar el acreedor, deberá serle
21 reembolsado dentro de los diez días corridos siguientes al
22 envío de carta certificada requiriéndole en tal sentido,
23 despachada al domicilio designado por el mutuario en la
24 comparecencia de este instrumento. No obstante lo anterior,
25 el deudor faculta al acreedor para que le cobre los gastos y
26 desembolsos referidos, conjuntamente con los dividendos o
27 servicios de su deuda. El acreedor, representada como se dijo,
28 acepta estos mandatos en los términos relacionados y rendirá
29 cuenta de éstos al deudor, mediante carta certificada o
30 cualquier medio tecnológico de comprobantes o documentos

1 generados en dicha ejecución. DÉCIMO SEXTO BIS:
2 **SUBSIDIO ESTATAL AL PAGO DE LA PRIMA DEL**
3 **SEGURO DE DESEMPLEO E INCAPACIDAD TEMPORAL.**
4 Se deja constancia que de conformidad al artículo veintitrés,
5 letra a) del Decreto Supremo número diecinueve (V. y U.), de
6 dos mil dieciséis, el deudor obtendrá por todo el plazo de la
7 deuda un subsidio estatal adicional para contribuir al
8 financiamiento del costo de la prima del seguro de desempleo
9 para trabajadores dependientes o de incapacidad temporal
10 para trabajadores independientes. Este subsidio será de un
11 monto equivalente al de la prima respectiva, con un tope
12 igual al resultante de aplicar el factor cero coma sesenta por
13 mil al monto del crédito. DÉCIMO SÉPTIMO:
14 **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.,** representada en la forma
15 antedicha, declara que está conforme con lo estipulado y que
16 acepta el reconocimiento de deuda y la constitución de la
17 hipoteca a su favor en los términos expuestos y la prohibición
18 de gravar y enajenar la propiedad sin consentimiento escrito
19 del acreedor. DÉCIMO OCTAVO: El acreedor otorgará
20 recibo del pago de dividendos indicando separadamente las
21 sumas que correspondan a amortizaciones, intereses y otros
22 cargos convenidos en el presente instrumento. Sin perjuicio
23 de lo anterior, mientras el acreedor no haya ejercido la
24 facultad de aceleración prevista en la cláusula siguiente, el
25 retardo en el pago de dos o más dividendos dará derecho al
26 acreedor para imputar el pago de uno cualquiera de ellos al
27 dividendo más antiguo. El deudor autoriza y consiente
28 expresamente en esta forma de imputación del pago de
29 dividendos atrasados, obligándose a no exigir una imputación
30 distinta a la estipulada. DÉCIMO NOVENO: En caso de mora

1 o simple retardo en el pago de una cualquiera de las
2 obligaciones que se garantizan con la hipoteca que se
3 constituye mediante la presente escritura, todas y cada una
4 de tales obligaciones podrán hacerse inmediatamente
5 exigibles como si fueren de plazo vencido. Podrán hacerse
6 igualmente exigibles en caso de verificarse una cualquiera de
7 las siguientes circunstancias: a) Si se retarda el pago de
8 cualquier dividendo más de diez días; b) Si la propiedad
9 experimenta deterioro que a juicio del acreedor hagan insufi-
10 ciente la garantía y el deudor no diere, dentro de diez días
11 después de requerido, nueva garantía a satisfacción del
12 acreedor; c) Cuando en su caso, sin consentimiento escrito del
13 acreedor, se demoliere todo o parte de los edificios o
14 construcciones existentes en el predio hipotecado, o se
15 efectuare cualquier transformación, alteración o modificación
16 de los referidos edificios o construcciones, aún cuando no
17 disminuyan la garantía, ni la hagan insuficiente; d) Si
18 resultare que la propiedad está sujeta a cualesquiera de los
19 gravámenes, prohibiciones o acciones a que se refiere la
20 cláusula quinta precedente o se infringieren por el deudor
21 alguna de las prohibiciones establecidas en la cláusula
22 **décimo quinto**, sin perjuicio de las demás acciones legales
23 que procedan por dicho incumplimiento contractual; e) Si el
24 constituyente de la hipoteca y/o el deudor de las obligaciones
25 caucionadas con ella cayere en insolvencia, entendiéndose
26 para todos los efectos que existe notoria insolvencia de su
27 parte si cesare en el pago de cualquiera obligación; si él o uno
28 o más acreedores inician un procedimiento concursal
29 contemplados en la Ley número veinte mil setecientos veinte;
30 si por la vía de medidas prejudiciales o precautorias se

1 obtienen en su contra secuestros, retenciones, prohibiciones
2 de celebrar actos o contratos respecto de cualquiera de sus
3 bienes, o el nombramiento de interventores; si se trabare
4 embargo respecto de cualquiera de sus bienes o si ocurriere
5 cualquier otro hecho que también ponga en evidencia una
6 notoria insolvencia de su parte; f) Si el deudor no acreditare a
7 satisfacción del acreedor en las oportunidades que éste se lo
8 exija, de que el préstamo ha sido destinado o está afecto al
9 cumplimiento del objeto de la operación señalada en la
10 respectiva solicitud, la que para éstos efectos se considera
11 como parte integrante de este contrato; g) Si no se pagare
12 oportunamente el impuesto territorial o cualquier otro
13 impuesto, tasa, derecho, contribución o servicios a que se
14 encuentre afecto el bien hipotecado o no se pagaren
15 oportunamente y en la forma pactada, las pólizas de seguros
16 aludidas; h) Si por incumplimiento del deudor, no existieren
17 o fueren ineficaces los seguros referidos en la cláusula
18 **décimo sexta** de este instrumento; e i) Si el constituyente de
19 la hipoteca y/o el deudor y/o su cónyuge, solicitaren la
20 declaración judicial del bien familiar del inmueble que por
21 este instrumento se hipoteca en favor de **HIPOTECARIA**
22 **CONCRECES S.A.** El acreedor, en todo caso, podrá antes de
23 ejercer la facultad de aceleración del crédito, exigir que el
24 constituyente y/o el deudor constituya a su satisfacción
25 hipoteca de reemplazo. Se deja constancia de que la
26 caducidad del plazo se establece en beneficio exclusivo del
27 acreedor. El no ejercicio oportuno, por parte del acreedor, de
28 uno o más de los derechos que se le reconocen en esta
29 cláusula no significará de manera alguna renuncia a los
30 mismos, reservándose el acreedor la facultad de ejercerlos

1 cuando lo estime conveniente. **VIGÉSIMO:** El deudor
2 declara haber recibido, en forma cabal y oportuna, toda la
3 información necesaria acerca de los gastos globales
4 aproximados que demanda esta operación, tales como
5 impuestos, gastos notariales, derechos de inscripción en el
6 Conservador de Bienes Raíces, primas de seguros, tasación
7 del inmueble, estudio de títulos y redacción de escritura,
8 de acuerdo a lo señalado en la **cláusula décima** de la
9 presente escritura. A su vez, la parte vendedora y el
10 deudor declaran haber sido informados en detalle por
11 **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, respecto del sistema
12 bajo el cual se rigen los mutuos hipotecarios endosables.
13 **VIGÉSIMO PRIMERO:** El deudor declara haber recibido a su
14 entera conformidad al momento de la firma de la presente
15 escritura los siguientes documentos: a) Anexo de Servicio de
16 atención al cliente; b) Anexo sobre productos y servicios
17 asociados; y c) Copia de la hoja resumen del contrato de
18 compraventa y mutuo hipotecario endosable en la que se
19 contiene la explicación de sus principales conceptos y
20 cláusulas. Estos documentos fueron entregados y firmados
21 por el deudor, los que forman parte integrante de la presente
22 escritura. **VIGÉSIMO SEGUNDO:** Para todos los efectos de
23 este contrato, el deudor fija su domicilio en la ciudad de
24 **Santiago**, sometién dose a la jurisdicción de los tribunales
25 competentes de dicho domicilio. Los pagos y demás opera-
26 ciones que da lugar el presente instrumento se efectuarán
27 en el domicilio del acreedor expresado en la comparecencia
28 o en los que indique posteriormente al deudor, a través de
29 carta certificada remitida al último domicilio registrado
30 por éste ante aquél. **VIGÉSIMO TERCERO:** Los

1 comparecientes a esta escritura confieren poder especial
2 suficiente, y gratuito al abogado don **Alejandro Enrique**
3 **Gastón de Iriarte Leiva**, a doña **Gabriela Andrea Moraga**
4 **Vega** y/o a doña **Paula Andrea Sáez Santander**, para que
5 cualquiera de ellos indistintamente, aclare, complemente,
6 salve las omisiones y rectifique los errores que aparezcan en
7 la presente escritura, en cuanto a los pormenores del pago del
8 precio y del mutuo otorgado, la individualización de la
9 propiedad, sus deslindes o cualquier requisito que fuera
10 necesario, a juicio de **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, o
11 del Conservador de Bienes Raíces respectivo, para inscribir
12 adecuadamente las garantías estipuladas en este instrumento,
13 pudiendo efectuar las anotaciones, inscripciones,
14 subinscripciones y aclaraciones que fueren necesarias. En
15 ningún caso se podrá modificar el precio de compraventa y el
16 monto final del mutuo en términos más gravosos para el
17 deudor. El mandatario acepta estos mandatos en los términos
18 relacionados y rendirá cuenta de éstos al deudor, mediante
19 carta certificada o cualquier medio tecnológico de
20 comprobantes o documentos generados en dicha ejecución.
21 **VIGÉSIMO CUARTO: PERSONERÍAS.** La personería del
22 representante de **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, consta
23 de escritura pública de fecha 25 de noviembre de 2025,
24 otorgada en la Notaría de Santiago de don Cosme Fernando
25 Gomila Gatica. La personería del representante de **BOETSCH**
26 **S.A.**, consta de la escritura pública de fecha 24 de abril del
27 año 2024, otorgada ante el Notario Interino de Santiago, don
28 Rodrigo Andrés Farías Picón. Estos documentos no se
29 insertan por ser expresamente conocidas del Notario
30 autorizante y de los comparecientes y a su pedido.

1 **VIGÉSIMO QUINTO:** Todos los mandatos otorgados en la
2 presente escritura por el deudor y, si fuere el caso, por otros
3 poderdantes personas naturales, no se extinguirán con la
4 muerte de ninguno de ellos, pues también están destinados a
5 ejecutarse después del evento del fallecimiento, conforme a lo
6 previsto en el artículo dos mil ciento sesenta y nueve del
7 Código Civil. **VIGÉSIMO SEXTO:** Todos los gastos de
8 tasación, retasación, estudio de títulos, derechos notariales,
9 conservatorios, impuestos, u otros derivados de la presente
10 escritura, serán de exclusivo cargo del deudor.
11 **VIGÉSIMO SEXTO BIS:** Para los efectos del Impuesto de
12 Timbres y Estampillas de que da cuenta el Decreto Ley de
13 Hacienda Número Tres mil cuatrocientos setenta y cinco del
14 año mil novecientos ochenta, que afecta al mutuo del presente
15 instrumento público, la parte deudora, libera a Hipotecaria
16 Concreces de toda responsabilidad, ya sea derivada del
17 monto del cálculo del mismo que efectúe el Notario
18 autorizante, del pago de intereses y reajustes que se deban
19 por su pago fuera de plazo y de cualquier tramitación
20 destinada a obtener su devolución en el evento que el Notario
21 autorizante deje sin efecto por cualquier causa el presente
22 instrumento. **VIGÉSIMO SEXTO TER:** A la fecha de la
23 presente declaración, quien adquiere la propiedad antes
24 señalada, en dominio exclusivo o en comunidad, es
25 propietario o copropietario, en virtud de un acto entre vivos,
26 de: **NINGUNA VIVIENDA** respecto de la cual goce de los
27 beneficios que otorga el Decreto con Fuerza de Ley
28 número dos del año mil novecientos cincuenta y nueve, sobre
29 Viviendas Económicas. **VIGÉSIMO SEPTIMO:** Don **LUIS**
30 **MIGUEL JARA GONZÁLEZ**, ya individualizado en la

1 comparecencia, declara bajo juramento que a la fecha del
2 presente instrumento público: i) no figura como Deudor en el
3 Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos; ii)
4 que no adeuda total o parcialmente, al menos tres
5 mensualidades consecutivas de alimentos provisorios o
6 definitivos o cinco discontinuas. Se efectúa la presente
7 declaración para los efectos de lo dispuesto en la Ley número
8 veintiún mil trescientos ochenta y nueve publicada en el
9 Diario Oficial el dieciocho de noviembre del año dos mil
10 veintiuno que crea el Registro Nacional de Deudores de
11 Pensiones de Alimentos, y a su Reglamento que consta en el
12 Decreto número sesenta y dos, publicado en el Diario Oficial
13 el veintinueve de julio del año dos mil veintidós. **VIGÉSIMO**
14 **OCTAVO:** La presente compraventa deberá perfeccionarse
15 mediante la inscripción del dominio del inmueble
16 individualizado en la cláusula Primera a nombre del
17 Comprador en el Conservador de Bienes Raíces
18 competente. Una vez practicada dicha inscripción y
19 cumplidas las actuaciones registrales previas que
20 legalmente correspondan, deberán inscribirse la hipoteca y
21 prohibición constituidas en esta escritura a favor de
22 HIPOTECARIA CONCRECES S.A. **VIGÉSIMO NOVENO:** Se
23 deja constancia que el contrato de mutuo hipotecario
24 endosable que consta en el presente instrumento no cuenta
25 con Sello Sernac, sin embargo, ha sido redactado con apego a
26 las disposiciones legales vigentes, y a la ley veinte mil
27 quinientos cincuenta y cinco que regula los nuevos derechos
28 del consumidor. **TRIGÉSIMO:** El deudor confiere poder
29 especial a doña **GLADYS DE LAS MERCEDES URIBE**
30 **ULLOA**, para el solo efecto de que en su nombre y

1 representación, puedan ser notificados judicialmente,
2 indistintamente cualquiera de los dos, de cualquiera
3 solicitud, presentación, acción derivada o resolución procesal
4 derivada del presente contrato, de tal manera que la
5 notificación judicial que se practique al apoderado,
6 emplazará válidamente al poderdante y quedará trabada la
7 litis. Doña **GLADYS DE LAS MERCEDES URIBE ULLOA**,
8 acepta este mandato, y deberá rendir cuenta de al comprador,
9 mediante carta certificada o cualquier medio tecnológico de
10 comprobantes o documentos generados en dicha ejecución. Se
11 deja expresa constancia que el presente mandato no
12 constituye poder para litigar y en consecuencia no comprende
13 ninguna de las facultades del artículo séptimo del Código de
14 Procedimiento Civil e impone al mandatario exclusivamente
15 la obligación de noticiar a el comprador de las notificaciones
16 judiciales que se le practiquen, derivadas del presente
17 contrato, mediante carta certificada dirigida al domicilio del
18 poderdante que para estos efectos será el del inmueble que es
19 objeto de la presente escritura. Los poderdantes dejan expresa
20 constancia que el mandato se otorga sin perjuicio de sus
21 actuaciones personales. Para el evento de fallecer los
22 mandantes, este mandato subsistirá, en toda su extensión y
23 contenido, entendiéndose destinado a ser ejecutado, para
24 todos los efectos legales, aún después de su muerte, todo ello
25 conforme lo previsto en el artículo dos mil ciento sesenta y
26 nueve del Código Civil. Mientras se encuentre vigente el
27 presente contrato, el mandato conferido sólo podrá ser
28 revocado o renunciado con el consentimiento de
29 **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.** o de su cesionaria, la cual,
30 en todo caso deberá comparecer en la escritura pública de

1 revocación o renuncia. Presente en este acto doña **GLADYS**
2 **DE LAS MERCEDES URIBE ULLOA**, chilena, soltera, dueña
3 de casa, cédula nacional de identidad número 12.999.319-7,
4 domiciliada en Pasaje Los Aromos N° 486, comuna de
5 Purranque, Región de Los Lagos, mayor de edad, quien
6 acredita su identidad con la cédula ya referida y expone: Que
7 por este acto acepta el mandato que se le confiere en la
8 presente cláusula, en los términos y condiciones, señaladas
9 precedentemente. **TRIGÉSIMO PRIMERO:** Tratamiento e
10 información de datos personales. A.- El deudor autoriza a la
11 Entidad Crediticia, para recolectar, transmitir, procesar y
12 mantener, incluso fuera del territorio de la República de
13 Chile, cualquier información y/o datos relativos a productos y
14 servicios contratados con la Entidad Crediticia o que se
15 desarrollen a futuro y con las operaciones que el deudor
16 instruya o ejecute con él, toda vez que el receptor de dicha
17 información en el exterior sea una sucursal o empresa
18 relacionada con la Entidad Crediticia o un tercero con quien
19 la Entidad Crediticia convenga en acuerdos que tengan por
20 objeto el procesamiento, mantención y/o custodia de la
21 información o datos, debiendo obligarse el receptor de la
22 información o datos a mantener la confidencialidad de éstos.
23 Sin perjuicio de lo anterior, el responsable de los datos
24 personales será la Entidad Crediticia. B.- El deudor autoriza a
25 la Entidad Crediticia para proporcionar a su controlador,
26 filiales y demás personas relacionadas y/o a sociedades de
27 apoyo al giro, antecedentes e información económica,
28 financiera, contable y legal del deudor y otros datos de
29 carácter personal o protegidos por la Ley que éste le hubiere
30 entregado o que haya obtenido de acuerdo a sus

1 procedimientos de registro y procesamiento, cuando ello
2 fuere necesario para fines publicitarios, comerciales, de
3 cobranza o para la adecuada ejecución, el perfeccionamiento o
4 desarrollo de nuevos atributos de los productos y/o servicios
5 que presten estas entidades, así como para la realización de
6 informes estadísticos, reportes o cálculos en los créditos; de
7 igual manera cuando sea necesario para implementar
8 cambios, incorporar atributos, beneficios o cualquier otra
9 mejora a los productos que mantenga contratados o que sean
10 ofrecidos con y por la Entidad Crediticia, declarando que lo
11 anterior no constituye infracción a la Ley diecinueve mil
12 seiscientos veintiocho sobre Protección de Datos de Carácter
13 Personal o a la normativa vigente sobre esta materia. Por su
14 parte, el deudor autoriza expresamente a la Entidad
15 Crediticia para que, durante toda la vigencia de este Contrato
16 o durante el plazo que establezca la normativa legal y
17 reglamentaria sobre la materia, comuniqué al Boletín de
18 Información Comercial, al SICOM (Sistema de Morosidades y
19 protestos DICOM), como también a otros sistemas de
20 información o bases de datos de carácter público o privado,
21 tanto la mora en el pago de las sumas adeudadas a la Entidad
22 Crediticia, como la información de sus deudas al día o
23 vigentes. **TRIGESIMO SEGUNDO:** Don **LUIS MIGUEL JARA**
24 **GONZÁLEZ**, de nacionalidad **chileno**, declara bajo
25 juramento, en conformidad con lo dispuesto en el artículo
26 siete del Decreto Ley Número mil novecientos treinta y nueve
27 del año mil novecientos setenta y siete, que no posee
28 nacionalidad de ninguno de los países limítrofes con la
29 República de Chile, y, en consecuencia, se encuentra
30 legalmente habilitado para adquirir el dominio del inmueble

1 objeto del presente instrumento. TRIGESIMO TERCERO:
2 DECLARACION JURADA ESTADO CIVIL COMPRADORA.

3 Don LUIS MIGUEL JARA GONZÁLEZ ya individualizada,
4 declara, a petición formal de HIPOTECARIA CONCRECES
5 S.A., que su estado civil es **soltero** y que está en conocimiento
6 que el presente contrato lo celebra dicha institución
7 precisamente en consideración a esa declaración. Asimismo,
8 el compareciente expresa que conoce el artículo veintisiete de
9 la Ley cuatro mil ochocientos ocho, sobre Registro Civil y las
10 sanciones penales que conlleva la infracción de esa norma.

11 TRIGESIMO CUARTO: TRADICIÓN, INSCRIPCIONES Y

12 REMISIÓN DE COPIAS: Por este acto, para los efectos
13 previstos en los artículos 60 y 83 de la Ley del Registro
14 Conservatorio de Bienes Raíces, en relación con el artículo
15 670 del Código Civil, las partes facultan al portador de copia
16 autorizada de la presente escritura, física o electrónica, para
17 requerir del Conservador de Bienes Raíces competente, sea
18 presencialmente en su oficio o remotamente por medios
19 electrónicos, la inscripción registral del presente título, así
20 como también todas las anotaciones, subinscripciones,
21 cancelaciones y demás actuaciones registrales que fueren
22 pertinentes. Las partes dejan expresa constancia de su
23 voluntad de celebrar la tradición del inmueble objeto del
24 presente instrumento, existiendo por parte de la vendedora la
25 intención de transferir el dominio, y por parte de la
26 compradora, la capacidad e intención de adquirirlo. En
27 consecuencia, las partes acuerdan expresamente que la sola
28 firma del Conservador de Bienes Raíces al final del respectivo
29 asiento registral será suficiente manifestación de la voluntad
30 necesaria para tener por perfeccionada la tradición, sin que

1 sea necesaria la firma adicional de aquellas. Asimismo, para
2 los efectos de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley del
3 Registro Conservatorio de Bienes Raíces, las partes facultan
4 expresamente al portador de copia autorizada de la presente
5 escritura, quienquiera que sea al momento de su
6 presentación, y sin necesidad previa de individualización,
7 para requerir, solicitar y gestionar ante el Conservador de
8 Bienes Raíces respectivo, todas las inscripciones,
9 subinscripciones, anotaciones, notas marginales,
10 cancelaciones, alzamientos y demás actuaciones registrales
11 que este instrumento requiera, pudiendo acompañar
12 antecedentes, retirar documentos, responder observaciones de
13 carácter formal y efectuar todas las gestiones necesarias para
14 la correcta y completa materialización registral del presente
15 instrumento. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo
16 401 número 12 del Código Orgánico de Tribunales, las partes
17 manifiestan expresamente su voluntad de que la remisión de
18 copia autorizada ya sea física o electrónica de la presente
19 escritura al Conservador de Bienes Raíces competente no sea
20 efectuada por la Notaría autorizante, quedando ésta liberada
21 de dicha obligación. En consecuencia, las partes asumen
22 directamente la presentación e ingreso del presente título al
23 Conservador de Bienes Raíces respectivo, por sí o por medio
24 del portador de copia autorizada de esta escritura, quien
25 queda expresamente facultado para requerir y gestionar todas
26 las actuaciones registrales precedentemente señaladas.
27 Además, el portador de copia autorizada de la presente
28 escritura queda especialmente facultado para requerir la
29 inscripción de la hipoteca y prohibición respectiva y las
30 anotaciones o notas marginales que procedan, una vez

1 verificadas las inscripciones previas y actuaciones registrales
2 que correspondan conforme a derecho. **TRIGESIMO**
3 **QUINTO: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.** La parte
4 vendedora declara que la presente compraventa no se
5 encuentra afecta al pago del Impuesto al Valor Agregado,
6 establecido en el D.L. 825, y en el caso que la autoridad
7 determine que el presente contrato debía gravarse con IVA,
8 será de su cuenta y cargo el pago de dicho tributo, no
9 pudiendo recargarse a la Compradora suma alguna por este
10 concepto, de forma que el precio establecido en la cláusula
11 cuarta precedente es el precio final para todos los efectos que
12 haya lugar, lo que ha sido considerada por el Notario para
13 efectos de autorizar la presente escritura. Asimismo, declara
14 que presentó al Señor Notario la Declaración Jurada
15 correspondiente, la cual se protocoliza al final de este
16 instrumento. **TRIGESIMO SEXTO: Nómina profesionales**
17 **responsables.** En conformidad con lo prescrito en el artículo
18 dieciocho de la Ley General de Urbanismo y Construcción,
19 Ley número diecinueve mil cuatrocientos setenta y dos
20 complementada por la Ley número veinte mil dieciséis, se
21 deja constancia que los profesionales responsables han sido
22 los siguientes: **Uno) Proyecto de Arquitectura,** Raúl Ojeda
23 Pino, cédula de identidad número 9.128.643-2, domiciliado en
24 AV. Eliodoro Yáñez 2660, Of. 210, comuna de Providencia,
25 Región Metropolitana; **Dos) Proyecto de Cálculo Estructural,**
26 Rodrigo Pérez Humberto Pérez Villalobos, cédula de
27 identidad número 13.455.843-1, domiciliado en Marchant
28 Pereira 367, comuna de Providencia, Región Metropolitana;
29 **Tres) Profesional a cargo de la Obra,** Sebastián Boetsch
30 Álamos, cédula de identidad número 10.969.335-9,

1 domiciliado en calle Coyancura 2283, Oficina 601, comuna de
2 Providencia, Región Metropolitana; **Cuatro)** Revisor de
3 Cálculo Estructural, Rodrigo Jordan Sainte-Marie, cédula de
4 identidad número 7.035.818-2, domiciliado en calle Tauro
5 N°9244, comuna de Vitacura, Región Metropolitana; **Cinco)**
6 Inspector Técnico de Obras, No Aplica; **Seis)** Revisor
7 Independiente Arquitectura, Vicente Méndez Purcell, cédula
8 de identidad 9.236.367-8, domiciliado en Camino Turístico
9 11817-C, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana;
10 **Siete)** Constructora, Boetsch S.A., rut 88.127.800-6,
11 representante legal Sebastián Boetsch Álamos, cédula de
12 identidad número 10.969.335-9, domiciliado en calle
13 Coyancura 2283, Oficina 601, comuna de Providencia, Región
14 Metropolitana; **Ocho)** Profesional a Cargo del Plan de
15 Emergencias, ASyP Ltda., rut 77.006.750-2, representante
16 legal Héctor Sagardía Poblete, domiciliado en Santo Domingo
17 978, Santiago, Región Metropolitana, contacto: +56 2 2306
18 1500; **Nueve)** Profesional a Cargo del Proyecto Sanitario
19 Domiciliario, NGR Ingenieros Consultores SPA, rut
20 77.004.327-1, representante legal Francisco Oyarzun
21 Riquelme, cédula de identidad número 15.722.446-8,
22 domiciliado en Av. Larraín N°5862, Piso 12, La Reina, Región
23 Metropolitana; **Diez)** Profesional a Cargo del Proyecto
24 Eléctrico Domiciliario, 2D Ingenieros Consultores Ltda., rut
25 77.004.327-1, representante legal Mauricio Lagos Pinto.,
26 cédula de identidad número 15.722.446-8, domiciliado en
27 Pajaritos 3195, Oficina 1406, Maipú, Región Metropolitana;
28 **Once)** Profesional a Cargo del Proyecto Climatización, IPC
29 Ingeniería en Proyectos de Climatización SpA, rut 76.124.081-
30 1, representante legal Mauricio Cofre Olivares, cédula de

1 identidad número 13.439.449-8, domiciliario en Rawson 227,
2 Recoleta, Santiago, Región Metropolitana. **TRIGESIMO**
3 **SEPTIMO: Responsabilidad.** Las Partes dejan expresa
4 constancia que no le serán imputables al Vendedor los
5 defectos o fallas que presenten los elementos y materiales
6 incorporados al inmueble objeto del presente contrato de
7 compraventa, como consecuencia de trabajos de adecuación,
8 ampliación o transformación efectuados por la Compradora
9 con posterioridad a su adquisición, o hechos con anterioridad
10 a ella con autorización pero sin la intervención del Vendedor,
11 los derivados de un uso inadecuado, o los que sean producto
12 del desgaste natural de aquellos componentes que por su
13 naturaleza o estándar posean una vida útil inferior a cinco
14 años. **TRIGESIMO OCTAVO: Resolución de Controversias.**
15 Para todos los efectos del presente contrato, las Partes fijan
16 su domicilio en la comuna y ciudad de Santiago y se someten
17 a la jurisdicción de sus Tribunales Ordinarios de Justicia. No
18 obstante lo anterior, el Comprador y el Vendedor acuerdan
19 por este acto, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
20 diecinueve inciso segundo de la Ley General de Urbanismo y
21 Construcciones, someter a arbitraje todos aquellos asuntos
22 derivados de la responsabilidad del propietario primer
23 vendedor por defectos o fallas en la construcción del
24 inmueble materia del presente contrato, de acuerdo con lo
25 dispuesto en el artículo dieciocho de la Ley General de
26 Urbanismo y Construcciones. El árbitro será un árbitro de
27 derecho, con facultades de arbitrador en cuanto al
28 procedimiento, y deberá ser designado por el juez letrado
29 competente y tener, a lo menos, cinco años de ejercicio
30 profesional, conforme lo prescrito por el precitado artículo

1 diecinueve. Las Partes acuerdan desde ya que dicho
2 nombramiento deberá recaer en uno de los miembros
3 integrantes de la nómina de árbitros del Centro de Arbitraje y
4 Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. Las partes
5 dejan expresa constancia que de someterse a arbitraje, el
6 resultado del mismo no afectará de manera alguna a
7 **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, asimismo, **dejan**
8 **constancia que esta cláusula rige exclusivamente entre el**
9 **Comprador y Vendedor.** A mayor abundamiento, todo lo
10 relacionado entre **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.** y el
11 Comprador. **TRIGESIMO NOVENO: Mandato Especial.** El
12 Comprador faculta a la Vendedora o quien le suceda en el
13 dominio, para realizar los siguientes actos: a. Solicitar y
14 obtener las modificaciones a los permisos de obras referentes
15 a las edificaciones que se desarrollan actualmente o que se
16 desarrollen en el futuro sobre el terreno sobre el cual se
17 desarrolla el Condominio, así como aquellos que sean
18 anexados; solicitar y obtener las recepciones parciales o
19 totales, definitivas y/o provisorias para las obras en ejecución
20 o cada una de sus etapas; efectuar y/o aceptar las
21 modificaciones de las recepciones definitivas y/o
22 autorizaciones de venta conforme a la Ley de Copropiedad
23 Inmobiliaria concedidas o por concederse; confeccionar y
24 presentar los planos, memorias y demás antecedentes que se
25 requieran para tales efectos. b. Concluir la construcción del
26 Condominio y en toda la superficie del terreno que
27 corresponda. c. Fijar y modificar los porcentajes o
28 proporciones establecidos en la Tabla de Prorratio que se
29 señalan el Reglamento de Copropiedad, en especial aquellas
30 que sean necesarias para hacer extensivo el Reglamento de

1 Copropiedad, a las unidades de que se compone el Proyecto,
2 como asimismo, cuando sea necesario como consecuencia de
3 las modificaciones que se introduzcan en los Permisos de
4 Obra de estas edificaciones o en las resoluciones sobre
5 Recepción Municipal o Autorización de Venta conforme a las
6 disposiciones de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria. Fijar y
7 modificar los porcentajes o proporciones de dominio que
8 corresponderá a cada departamento del Condominio sobre los
9 bienes comunes; fijar y modificar los porcentajes o
10 proporciones de dominio que corresponderá a cada unidad de
11 los Edificios del Condominio sobre los bienes comunes; fijar y
12 modificar los porcentajes o proporciones en que cada uno de
13 los propietarios deberá concurrir al pago de los gastos
14 comunes. d. Constituir servidumbres en favor de empresas
15 de suministro de servicios públicos o servicios domiciliarios
16 de cualquier tipo; constituir cualesquiera otros gravámenes o
17 servidumbres sobre todo o parte del terreno y/o espacios
18 comunes del Condominio que tengan por objeto reglamentar
19 el paso de ductos, cañerías, cables, colectores, tránsito de
20 personas, materiales de construcción u otros elementos
21 destinados a implementar servicios necesarios para dotar de
22 urbanización o servicios domiciliarios al inmueble
23 singularizado en la cláusula primera de esta escritura, hasta
24 el completo desarrollo del Condominio. e. Para concurrir ante
25 la Municipalidad respectiva, el Servicio de Impuestos
26 Internos, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Secretaria
27 Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva, Conservador
28 de Bienes Raíces respectivo o ante cualquier organismo o
29 institución público y/o privado, pudiendo firmar instrumento
30 públicos o privados, efectuando toda clase de declaraciones,

1 presentaciones, solicitudes de permisos, resoluciones,
2 certificados y recepciones y sus respectivas modificaciones. f.
3 Sustituir, reemplazar, modificar y archivar, los planos de
4 copropiedad inmobiliaria que hubieren sido autorizados con
5 motivo de la parcial y/o recepción definitiva, pudiendo
6 incluso reemplazar aquellos nuevos que se extiendan por
7 aquellos que hubieren sido oportunamente archivados en el
8 Conservador de Bienes Raíces respectivo, con el objeto de
9 adecuarlos a las eventuales modificaciones y alteraciones que
10 hubiere experimentado el Condominio con motivo de su
11 ejecución. g. Asistir con derecho a voz y voto a las Asambleas
12 de Copropietarios, tanto ordinarias como extraordinarias,
13 incluido para representarlo en las Consultas por escrito,
14 reguladas por la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, que deban
15 celebrarse en conformidad a la ley con el objeto de establecer,
16 modificar y/o alterar, el derecho que corresponda a cada
17 unidad sobre los bienes de dominio común, y/o cada vez que
18 sea procedente, se requiriera por solicitud de la Dirección de
19 Obras de la Municipalidad y/o el Conservador de Bienes
20 Raíces respectivo, para la aprobación todo tipo de
21 modificaciones, rectificaciones, aclaraciones y
22 complementaciones al Permiso de Edificación del
23 Condominio, a la copropiedad Inmobiliaria, al Reglamento de
24 Copropiedad sus correspondientes modificaciones, a los
25 certificados de recepción de edificación, ya fueren totales y/o
26 parciales, y a los planos del Condominio. Se deja constancia
27 que el presente mandato conferido no será remunerado y que
28 los Mandatarios quedan liberados de la obligación de rendir
29 cuenta de su gestión. El presente mandato se encontrará
30 vigente mientras se encuentre pendiente la enajenación de la

1 totalidad de las unidades del Proyecto. Se deja constancia que
2 el presente mandato constituye un gravamen o limitación
3 impuesta al Comprador, así como a los futuros adquirientes
4 de lo vendido, en los términos señalados en los textos legales
5 citados, y que como tal obliga a los actuales propietarios y a
6 quienes en el futuro adquieran cada una de las unidades
7 enajenables de estas edificaciones y a sus sucesores o
8 continuadores en el dominio de todas ellas por este sólo
9 hecho. El presente mandato tiene el carácter de irrevocable en
10 los términos establecidos en el artículo doscientos cuarenta y
11 uno del Código de Comercio, de manera que no podrá ser
12 dejado sin efecto sin previo consentimiento escrito del
13 mandatario. Al efecto, los futuros propietarios de las
14 unidades del Proyecto conferirán al Vendedor, o a quien le
15 suceda o reemplace, al aceptar el correspondiente Reglamento
16 de Copropiedad del Condominio, en la respectiva escritura de
17 compraventa, mandato irrevocable para efectuar dichas
18 presentaciones, modificaciones y/o complementaciones al
19 Reglamento de Copropiedad y todos los permisos asociados
20 que se señalan y sus modificaciones, sin limitación ni
21 restricción alguna. En consecuencia, el que por cualquier
22 título transfiera el dominio de una unidad que forma parte
23 del Proyecto, ya sea por acto entre vivos o sucesión por causa
24 de muerte, estará obligado a incorporar en el contrato
25 respectivo, o en la escritura de adjudicación, la declaración
26 de aceptación del Reglamento de Copropiedad efectuada por
27 el adquirente de la misma y del presente mandato. Aquel
28 propietario que no diere cumplimiento a esta obligación
29 responderá solidariamente con el sucesor en dominio del
30 pago de las indemnizaciones que correspondan. Finalmente, y

1 mayor abundamiento, en este acto la Compradora ratifica
2 todas y cada una de las facultades conferidas a **BOETSCH**
3 **S.A.** o quien le suceda o reemplace, en el referido Reglamento
4 de Copropiedad Inmobiliaria del Condominio, en especial no
5 siendo necesaria su reproducción. En caso de disolución y/o
6 fallecimiento de uno cualquiera de los mandantes, este
7 mandato continuará vigente, de acuerdo a lo dispuesto en el
8 artículo dos mil ciento sesenta y nueve del Código Civil, pues
9 también está destinado a ejecutarse después de su disolución
10 y/o muerte, respectivamente. **CUADRAGESIMO: Proyecto.** Se
11 deja expresa constancia que no formará parte de los bienes
12 inmuebles y de los bienes comunes inherentes a ellos y que
13 son objeto de esta compraventa, el terreno y los eventuales
14 bienes inmuebles, comunes o asignables correspondientes a
15 otras etapas y/o recepciones parciales del Condominio. En
16 consecuencia, el Comprador renuncia desde ya, a cualquier
17 pretensión o derecho sobre el terreno y los eventuales bienes
18 vendibles o asignables incluidos en las Recepciones Parciales
19 del Condominio. De esta forma la Vendedora podrá prometer
20 vender, vender, enajenar y celebrar toda clase de actos y
21 contratos a su arbitrio, respecto de los bienes que no son
22 objeto de esta compraventa, incluso si fuere necesario,
23 otorgando desde ya la Compradora mandato irrevocable a la
24 Vendedora, para realizar todo tipo de trámites y celebrar
25 actos con terceros, instituciones y organismos a fin de
26 prometer vender, vender y asignar los bienes mencionados,
27 que no son objeto de esta compraventa a terceros. La
28 Vendedora podrá constituir gravámenes, efectuar
29 modificaciones al proyecto o no construirlo, pero todo con
30 respecto a los bienes que no son objeto de esta compraventa.

1 **CUADRAGESIMO PRIMERO: Pago Fondo Común Inicial.** Se
2 deja expresa constancia que el Comprador hace entrega, en
3 este acto, al contado y en dinero efectivo, de los dineros
4 necesarios para la formación del Fondo Común Inicial, por un
5 monto equivalente a **una coma cinco Unidades de Fomento**,
6 según su equivalencia en pesos a la fecha hoy, que servirá
7 para financiar la puesta en marcha de la Administración, y la
8 formación del capital de operación del condominio.

9 **CUADRAGESIMO SEGUNDO: Declaraciones. /A/**

10 **Declaración de Activo.** BOETSCH S.A., debidamente
11 representada en la forma señalada en la comparecencia, deja
12 constancia que los inmueble(s) que se transfiere(n) en la
13 presente compraventa no representan el cincuenta por ciento
14 o más de su activo, ni se ha formulado un plan de negocios
15 que contemple la enajenación de su activo por sobre dicho
16 cincuenta por ciento. Lo anterior se certificó y autorizó por
17 Junta Extraordinaria de Accionistas de Boetsch S.A.,
18 celebrada con fecha 5 de enero del año 2026, reducida a
19 escritura pública en la Notaría de Santiago de don María
20 Soledad Lascar Merino, con fecha 26 de enero del año 2026,
21 bajo el Repertorio número 4.293-2026. Los documentos
22 referidos en la presente cláusula son parte integrante del
23 presente contrato para todos los efectos legales. **/B/**

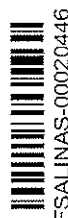
24 **DECLARACIÓN JURADA DFL 2.** El Comprador, declara bajo
25 juramento, que cumple con las exigencias para acogerse a los
26 beneficios tributarios del D.F.L número 2, de 1959, respecto
27 del máximo de dos viviendas económicas adquiridas por acto
28 entre vivos, para acogerse a los beneficios que le reconocen
29 las leyes a los inmuebles que cuentan con estas
30 características, tales como las rebajas en el pago para las

1 inscripciones en el Conservador de Bienes Raíces. /C/
2 **Exención de IVA.** De conformidad a la modificación
3 introducida al artículo doce del Decreto Ley Numero
4 ochocientos veinticinco, por la Ley Numero veinte mil
5 setecientos ochenta, del año dos mil catorce, la compraventa
6 del departamento recién indicado, se encuentra exenta de
7 IVA, toda vez que ha sido suscrita por un Comprador
8 beneficiario de un subsidio habitacional otorgado por el
9 Ministerio de Vivienda y Urbanismo, subsidio destinado a
10 financiar, en todo o parte, la presente compraventa.
11 **CUADRAGESIMO TERCERO: Documentos Protocolizados.**
12 Se deja constancia que los documentos que a continuación se
13 detallan se encuentran protocolizados en la Notaría de
14 Santiago de don [●], con fecha [●] de [●] del año 2025, bajo el
15 Repertorio número [●]: **Certificado de Recepción Definitiva**
16 **de Edificación** emitido por la Dirección de Obras de la
17 Municipalidad de Osorno. **Certificado de Copropiedad**
18 **Inmobiliaria y Rectificación** emitidos por la Dirección de
19 Obras de la Municipalidad de Osorno. **Certificado de**
20 **Asignación de Roles de Avalúo en Trámite** emitido por el
21 Servicio de Impuestos Internos. **Certificado de Numeración**
22 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de
23 Osorno. **Protocolización.** (i) Certificado de vivienda social.
24 (ii) Hoja Resumen de Op.Mutuo Hipotecario; (iii) Hoja
25 Resumen Seguro Desgravamen; (iv) Hoja Resumen Seguro
26 Desempleo; y (v) Hoja Resumen Seguro Incendio y Sismo. **Dos)**
27 **Insertos.** Se insertan los siguientes documentos cuyo tenor en
28 lo pertinente son los siguientes: **Uno)** CERTIFICADO DE
29 AVALÚO FISCAL Avalúos en pesos del SEGUNDO
30 SEMESTRE DE 2026 Comuna : OSORNO Número de ROL de



1 Avalúo : 02234-00179 Dirección : AVDA ALCALDE ALBERTO
2 FUCHSLOCHER 1170 Destino del bien raíz : SITIO ERIAZO
3 AVALÚO TOTAL :\$ 585.774.752 AVALÚO EXENTO DE
4 IMPUESTO :\$ 0 AVALÚO AFECTO A IMPUESTO :\$
5 585.774.752 NOTA IMPORTANTE: El avalúo que se indica ha
6 sido determinado según el procedimiento de tasación fiscal
7 para el cálculo del Impuesto Territorial, de acuerdo a la
8 legislación vigente, y por tanto no corresponde a una tasación
9 comercial de la propiedad. Por Orden del Director. *Dos*)
10 **Certificado de Deuda** NOMBRE BOETSCH S A DIRECCION
11 AVDA ALCALDE ALBERTO FUCHSLOCHER 1170 COMUNA
12 OSORNO ROL 255-02234-179 ESTE ROL OSORNO 255-02234-
13 179 NO REGISTRA DEUDA. Fecha de Emisión del
14 Certificado: 23-07-2026. *Tres*) **ASIGNACIÓN DE ROLES DE**
15 **AVALÚO.** CERTIFICADO N° 995980 FECHA DE EMISIÓN:
16 17/07/2025. DATOS DE LA SOLICITUD F2118. NÚMERO
17 4733577. FECHA 10/07/2025. TIPO DE PROYECTO:
18 CONDOMINIO TIPO A. INFORMACIÓN DEL PLANO
19 PRESENTADO. DOCUMENTO: OTRO. NÚMERO: LEY DE
20 COPROPIEDAD. FECHA: 26/02/2025. ORGANISMO EMISOR:
21 OTROS. NOMBRE DE LA COMUNA: OSORNO. CÓDIGO DE
22 LA COMUNA: 10201. CANTIDAD DE UNIDADES: 242.
23 NOMBRE DEL PROPIETARIO O BENEFICIARIO: BOETSCH
24 S.A. RUT DEL PROPIETARIO O BENEFICIARIO: 88127800-6.
25 El Servicio de Impuestos Internos certifica que el(los)
26 siguiente(s) Número(s) de Rol(es) Matriz(ces): 02234-00179
27 Con acceso principal ubicado en AVDA ALCALDE ALBERTO
28 FUCHSL dará(n) origen a(los) número(s) de rol(es) de avalúo
29 que a continuación se detalla(n): DIRECCIÓN O NOMBRE DE
30 LA UNIDAD N° ROL DE AVALÚO ASIGNADO CÓDIGO

1 SITUACIÓN ROL DE AVALÚO (VER NOTA): ALCALDE
2 ALBERTO F. 1170 DP 808 C COND. FUCHSLOCHER /02234-
3 00857. OBSERVACIONES: COPROPIEDAD INMOBILIARIA.
4 Se debe acreditar el pago del Impuesto Territorial de los roles
5 matrices afectos a dicho tributo. El presente certificado no
6 elimina requisitos de Organismos competentes para la
7 enajenación. Se extiende el presente certificado para ser
8 presentado en la Notaría o Conservador de Bienes Raíces,
9 según corresponda. NOTA (situación a la fecha de
10 Impresión): CODIGO DESCRIPCIÓN SOLICITAR A Predio
11 incluido en los roles de avalúo. Certificado de Avalúo Fiscal
12 Simple (con datos del propietario registrado en el SII) y pago
13 del Impuesto Territorial cuando corresponda. T Predio
14 transferido y aún no incluido en los roles de avalúo.
15 Certificado de Avalúo Fiscal Provisional. *Cuatro*)
16 **CERTIFICADO DE NUMERO.** CERTIFICADO N°25
17 ANGELA VILLARROEL MANSILLA, Arquitecta, Directora de
18 Obras Municipales, certifica que a la propiedad de BOETSCH
19 SA., ubicada en Avda. Alcalde Alberto Fuchslocher n° 1170,
20 sector Chuyaca, Rol de Avalúo N° 2234-179, le corresponden
21 las siguientes numeraciones domiciliarias que se detallan a
22 continuación: "CONDOMINIO FUCHSLOCHER 1170"
23 EDIFICIO C. PISO 8. - DEPTO. 808-C – AVDA. ALCALDE
24 ALBERTO FUCHSLOCHER 1170; **Observación:** Este nuevo
25 certificado reemplaza al Certificado N°181 de fecha
26 10/12/2024. Se extiende el presente certificado a petición del
27 interesado(a), para los fines que estime conveniente. EN
28 OSORNO, A 26 DE FEBRERO DE 2025. HAY TIMBRE Y
29 FIRMA ILEGIBLES. ANGELA VILLARROEL MANSILLA.
30 ARQUITECTA. DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES.



FSALINAS-00020446

1 **Cinco) Certificado de vivienda social. CERTIFICADO N° 80**
2 La DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES que suscribe,
3 certifica que, según la solicitud de anteproyecto de obras de
4 edificación, obra nueva, N°163/2021, Modificación de
5 Proyecto de edificación Res. N°07/2025, los 240
6 departamentos contemplados en el Condominio Los
7 Arrayanes, ubicado en Alcalde Alberto Fuchloher N°1170, Rol
8 de Avalúo N°2234-179, de la comuna de Osorno, acogido al
9 D.F.L. N°2 de 1959, con destino habitacional, de acuerdo a lo
10 establecido en el Art. 6.1.2 del Reglamento Especial de
11 Viviendas Económicas de la Ordenanza General de
12 Urbanismo y Construcciones y tasación de fecha 05.06.2025,
13 cumplen con el concepto de vivienda social. Lo anterior de
14 acuerdo a los actuales antecedentes informados por el SII,
15 cualquier modificación, tanto en la vivienda como en el valor
16 del terreno por parte del SII, es causal de nulidad inmediata
17 del presente Certificado. Se extiende el presente documento a
18 petición de SEBASTIAN BOETSCH ALAMOS, para los fines
19 que estime convenientes. NOTA: Los antecedentes aportados
20 son de responsabilidad exclusiva del solicitante. OSORNO, 06
21 JUN. 2025. **Seis) CERTIFICADO DE COPROPIEDAD**
22 **INMOBILIARIA LEY 19.537. DIRECCION DE OBRAS – I.**
23 **MUNICIPALIDAD DE: OSORNO. REGION: DE LOS**
24 **LAGOS. URBANO. NUMERO DE CERTIFICADO: 11. FECHA:**
25 **02/12/2025. VISTOS:** A) Las atribuciones emanadas del Art.
26 10 de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, B) Las
27 disposiciones de la Ley General de Urbanismo y
28 Construcciones, su Ordenanza General, y el Instrumento de
29 Planificación Territorial, C) La solicitud para acogerse a la ley
30 19.537, los planos y demás antecedentes debidamente

1 suscritos por el propietario y el arquitecto correspondientes
2 al expediente S.C.I. 10° N° 487/2025, D) El Permiso de
3 Edificación N° 163 de fecha 09/07/2021,
4 E) La(s) resolución(es) modificatoria(s) del proyecto N° 07 de
5 fecha 10/01/2025, F) La constancia de inscripción en el
6 Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de
7 Bienes Raíces de OSORNO del Reglamento de Copropiedad, a
8 fojas 1838v N°2150 de fecha 09/10/2025. **RESUELVO:** 1.
9 Certificar que se acoge a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria,
10 Condominio Tipo A el PROYECTO ubicado en
11 calle/avenida/camino AVDA ALCALDE ALBERTO
12 FUCHSLOCHER N°1170 de 1170 pisos, destinado a
13 HABITACIONAL Y COMERCIO de propiedad de BOETSCH
14 S.A. 2. Aprobar los respectivos planos de copropiedad
15 inmobiliaria: 09 PLANOS DE COPROPIEDAD
16 INMOBILIARIA. 3. Certificar que el PROYECTO cumple con
17 los requisitos establecidos en la Ley de Copropiedad
18 Inmobiliaria, la Ley General de Urbanismo y Construcciones,
19 su Ordenanza General, y el Instrumento de Planificación
20 Territorial. 4. Constituyen unidades enajenables y bienes
21 comunes del condominio los indicados en los planos 09
22 PLANOS DE COPROPIEDAD INMOBILIARIA y señalados en
23 el Reglamento de Copropiedad, en conformidad a la Ley N°
24 19.537 y su reglamento. 5. Anótese en el Registro Especial de
25 esta Dirección de Obras Municipales, archívese, y dense
26 copias autorizadas al interesado. 6. PAGO DE DERECHOS
27 (Artículo 130 N° 8 y 9 L.G.U.C.) CANTIDAD DE UNIDADES
28 VENDIBLES: 242; 2 CUOTAS DE AHORRO CORVI: \$4.060,18
29 → \$982.564.- CANTIDAD DE EJEMPLARES CERTIFICADOS:
30 ... CUOTA DE AHORRO CORVI: \$; TOTAL A PAGAR: \$ GIRO

1 DE INGRESO MUNICIPAL N°: 4.971.635 FECHA: 02-DIC-25.
2 HAY TIMBRE Y FIRMA ILEGIBLES. ANGELA VILLARROEL
3 MANSILLA. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES. *Siete*)
4 CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE
5 EDIFICACIÓN. OBRA NUEVA. Dirección de Obras
6 Municipales de: Osorno. Región: De los Lagos. N° DE
7 CERTIFICADO: 235. Fecha: 26.12.2025. Rol S.I.I.: 2234-179.
8 Vistos A) Las atribuciones emanadas del Art. 24 de la Ley
9 Orgánica Constitucional de municipalidades, B) Las
10 disposiciones de la Ley General de Urbanismo y
11 construcciones en especial el Art. 144, su ordenanza general,
12 y el instrumento de planificación territorial. C) Las
13 disposiciones del artículo 7° de la Ley N°18.168, Ley General
14 de Telecomunicaciones, tratándose de proyectos de
15 edificación que correspondan a proyectos inmobiliarios que
16 deban registrarse en el registro de proyectos RPI. D) La
17 solicitud de Recepción Definitiva de Edificación debidamente
18 suscrita por el propietario y el arquitecto correspondiente al
19 expediente N°2003121.- E) El informe del arquitecto que
20 señala que las obras se han ejecutado conforme al permiso
21 aprobado, incluidas sus modificaciones. – F) El informe del
22 revisor independiente, cuando lo hubiere, que certifica que
23 las obras de edificación se ejecutaron conforme al permiso
24 aprobado. - G) El informe del Inspector Técnico de Obra que
25 señala que la obra se construyó conforme a las normas
26 técnicas de construcción aplicables y al permiso, incluidas sus
27 modificaciones. (cuando la obra hubiere contado con tal
28 profesional) H) La Declaración Jurada del Constructor a cargo
29 de la obra, donde afirma que las medidas de Gestión y
30 Control de Calidad fueron aplicadas. I) Los antecedentes que

1 comprenden el expediente O.NUEVA – M.O.N N°43/2021 –
2 408/2024.- J) Los antecedentes exigidos en los Art. 5.2.5 y
3 5.2.6 de la ordenanza general de urbanismo y
4 Construcciones.- K) Que se da cumplimiento al Art. 70 de la
5 LGUC de la siguiente forma, según el crecimiento urbano que
6 genera (en el caso de proyectos que conlleven crecimiento
7 urbano por densificación, es exigible solo a partir del plazo
8 establecido en el Artículo primero transitorio de la Ley
9 N°20.958): Crecimiento Urbano por Densificación: Aporte en
10 Dinero. Canelo el siguiente monto \$, según (GIM y fecha): de
11 fecha.- RESUELVO: 1. Otorgar certificado de recepción
12 definitiva TOTAL de la obra destinada a HABITACIONAL Y
13 COMERCIO ubicada en calle/avenida/camino AVDA.
14 ALCALDE ALBERTO FUCHSLOCHER N°1170 lote N°1
15 manzana localidad o loteo SECTOR CHUYACA sector
16 URBANO de conformidad a los planos y antecedentes
17 timbrados por esta D.O.M. que forma parte del presente
18 certificado, que incluye edificación(es) con una superficie
19 edificada total de 13.486,49 m2 y las obras de mitigación
20 contempladas en el que fueron, según consta en de fecha.-2.
21 Dejar constancia: que la presente recepción se otorga
22 amparado en las siguientes autorizaciones especiales: D.F.L.
23 N°2 DE 1959 - Ley DE COPROPIEDAD INMOBILIARIA – 2.5.8
24 OGUC.- 3. Antecedentes del proyecto. NOMBRE DEL
25 PROYECTO: CONDOMINIO FUCHSLOCHER 1170. 3.1. Datos
26 del Propietario. Nombre o razón social del propietario:
27 BOETSCH S.A. R.U.T.: 88.127.800-6. Representante legal del
28 propietario: SEBASTIAN BOETSCH ALAMOS. R.U.T:
29 10.969.335-9. DIRECCION: NOMBRE DE LA VIA:
30 COYANCURA; N°2283 LOCAL/OF/DEPTO: OF 601;

1 COMUNA: PROVIDENCIA; TELEFONO FIJO: 233403500.
2 PERSONERIA DEL REPRESENTANTE LEGAL: SE ACREDITO
3 MEDIANTE ACTA SEGUNDA SESION DE DIRECTORIO
4 BOETSCH S.A DE FECHA 28-DEC-2023. 3.2.
5 Individualización de los profesionales. Nombre del
6 profesional arquitecto responsable: RAUL OJEDA PINO.
7 R.U.T.: 9.128.643-2.- NOMBRE DEL CALCULISTA: RODRIGO
8 PEREZ VILLALOBOS. RUT: 15.455.843-1. NOMBRE DEL
9 CONSTRUCTOR: SEBASTIAN BOETSCH ALAMOS. Rut:
10 10.969.335-9. NOMBRE DEL INSPECTOR TECNICO DE
11 OBRA: CATEGORIA: N°. NOMBRE DEL REVISOR
12 INDEPENDIENTE: VICENTE MENDEZ PURCELL.
13 REGISTRO: 196-13. CATEGORIA: 1ª. NOMBRE O RAZON
14 SOCIAL DEL REVISOR DEL PROYECTO DE CALCULO
15 ESTRUCTURAL: RODRIGO JORDAN SAINTE-MARIE.
16 REGISTRO: 107. CATEGORIA: 1ª.- 4. Características
17 principales de la recepción. Antecedentes del permiso.
18 Permiso que se recibe: EDIFICACION OBRA NUEVA.
19 NUMERO: 163. Fecha: 09-JUL-2021. Superficie total m2:
20 13.555,63. Modificación del proyecto: Resolución N°07.
21 Fecha: 10-JAN-2025.- Recepción parcial: SI; NO (CHECK).
22 PARTE A RECIBIR= SUPERFICIE: DESTINO: 4.2. TIPO
23 DE PROYECTO. CONDOMINIO TIPO A.- 5. Antecedentes que
24 se adjuntaron. (Art. 5.2.5, 5.2.6, 5.9.3, 5.9.4., 5.9.5 y 5.9.7 de la
25 ordenanza General de Urbanismo y Construcciones).
26 Documentos: Informe del Arquitecto que certifique que las
27 obras se han ejecutado conforme al permiso aprobado,
28 incluidas sus modificaciones (según inciso segundo Art. 144
29 LGUC). Informe del Revisor Independiente, si lo hubiere, que
30 certifique que las obras se han ejecutado conforme al permiso

1 aprobado, incluidas sus modificaciones (según inciso segundo
2 Art. 144 LGUC). Declaración jurada simple del constructor a
3 cargo de la obra, afirmando que las medidas de gestión y
4 control de calidad fueron aplicadas (según inciso tercero Art.
5 143 de la LGUC). Libro de Obras. Copia del Plan de
6 evacuación ingresado al cuerpo de bomberos respectivo
7 (según inciso tercero Art. 144 LGUC). Informe favorable del
8 proyectista de telecomunicaciones y Registro de las
9 mediciones de los puntos de la RIT, si corresponde. Fotocopia
10 patente Municipal al día del arquitecto y demás profesionales
11 que concurren con informes o nuevos antecedentes.
12 Certificado de Inscripción vigente del Revisor Independiente,
13 cuando proceda. Certificado de inscripción vigente del
14 Revisor de Cálculo Estructural, cuando proceda. Documentos
15 actualizados, cuando corresponda según inciso cuarto Art.
16 5.2.6 de la OGUC. Documentación que acredite la ejecución
17 de las medidas correspondientes o boletas bancarias o póliza
18 de seguro que garantice las acciones contenidas en el EISTU,
19 IMIV o IVB, según corresponda. Otros (indicar): P.E.
20 N°163/2021 Y M.P.E N°07/2025 REDUCIDOS A ESCRITURA
21 PUBLICA. Certificados . Certificado de dotación de agua
22 potable y alcantarillado emitido por la empresa de servicio
23 sanitario o por la autoridad Sanitaria, según corresponda.
24 INSTALADOR O RESPONSABLE: MANUEL GUERRERO. Org.
25 Emisor: SURALIS. N° certificado: 024. Fecha: 17-JUL-2025.-
26 Documentos a que se refieren los Art. 5.9.2 y 5.9.3 de la
27 OGUC de instalaciones eléctricas interiores e instalaciones
28 interiores de gas, cuando proceda. Instalador o Responsable:
29 DIEGO SUAZO - FELIPE MORA. Org. Emisor: SEC-TE1 SEC
30 TC6. N° Certificado: VER NOTAS. Fecha: VER NOTAS.

1 Documentación de la Instalación de ascensores o funiculares,
2 montacargas y escaleras o rampas mecánicas, según N°2 del
3 Art. 5.9.5, cuando proceda. INSTALADOR O RESPONSABLE:
4 TK ELEVADORES CHILE S.A. N°CERTIFICADO: 3343847
5 N°64/2025. FECHA: 21-ABR-2025. Certificado que señale la
6 reposición de los pavimentos y obras de ornato existentes con
7 anterioridad al otorgamiento del permiso, en el espacio
8 publico que enfrenta al predio. ORG. EMISOR: SERVIU
9 SERVIU DIR. VIALIDAD. N° CERTIFICADO: 189/2025
10 219/2025 RES. X.DRV N°3230. FECHA: 26-SEP-2025 04-NOV-
11 2025 12-DIC-2025. 6.- MODIFICACIONES MENORES (ART.
12 5.2.8. OGUC). LISTADO DE PLANOS QUE SE REEMPLAZAN,
13 SE AGREGAN O ELIMINAN. PLANO N°/CONTENIDO. Notas
14 (solo para situaciones especiales del certificado): - LA
15 PRESENTE RECEPCION DEFINITIVA TOTAL,
16 CORRESPONDE A TRES EDIFICIOS DE 8 PISOS CADA UNO,
17 CON UN TOTAL DE 240 DEPARTAMENTOS, DOS LOCALES
18 COMERCIALES, UNA SALA MULTIUSOS Y PORTERIA,
19 TODO LO ANTERIOR CON UNA SUPERFICIE RECIBIDADE
20 13.486,49 M2. - P.E N°163/2021, REDUCIDO A ESCRITURA
21 PUBLICA EN TERCERA NOTARIA DE OSORNO,
22 REPERTORIO N°5205-2025 DE FECHA 22.10.2025. - M.P.E
23 N°07/2025 REDUCIDO A ESCRITURA PUBLICA EN
24 TERCERA NOTARIA DE OSORNO, REPERTORIO N°4229-
25 2025 DE FECHA 27.08.2025. - CUENTA CON: CERTIFICADO
26 DE INSTALACION ELECTRICO INTERIOR, TE1, SEC: -
27 FOLIO 3318515 DE FECHA 21.04.2025, CORRESPONDIENTE
28 A BLOCK A, AV ALCALDE ALBERTO FUCHSLOCHER 1170.
29 -FOLIO 3329416 DE FECHA 07.05.2025, CORRESPONDIENTE
30 A BLOCK B, AV ALCALDE ALBERTO FUCHSLOCHER 1170. -

1 FOLIO 3329406 DE FECHA 07.05.2025, CORRESPONDIENTE
2 A BLOCK C, AV ALCALDE ALBERTO FUCHSLOCHER 1170.
3 -FOLIO 3331661 DE FECHA 12.05.2025, CORRESPONDIENTE
4 A PORTERIA Y SALA MULTIUSOS, AV ALCALDE ALBERTO
5 FUCHSLOCHER 1170. Folio 3346915 de fecha 09.05.2025,
6 correspondiente a Local comercial 1, Av. Alcalde Alberto
7 Fuchslocher 1170. Folio 3318515 de fecha 19.05.2025,
8 correspondiente a Local comercial 2, Av. Alcalde Alberto
9 Fuchslocher 1170. Instalaciones inferiores de gas - Certificado
10 TC6, SEC. Folio 3358202 de fecha 24.06.2025, correspondiente
11 a Block A, Av. Alcalde Alberto Fuchslocher 1170. Folio
12 3358203 de fecha 24.06.2025, correspondiente a Block B, Av.
13 Alcalde Alberto Fuchslocher 1170. Folio 3358205 de fecha
14 24.06.2025, correspondiente a Block C, Av. Alcalde Alberto
15 Fuchslocher 1170. Certificado N°2025012162, Recepción
16 Alumbrado Público "Area Verde Condominio Soriano Loieo A
17 y B", Dirección de Operaciones. IMO. Funcionamiento del
18 sistema de extracción de basuras, Resolución N°2015108093
19 de fecha 09.06.2025, del MINSAL, Alc. Alberto Fuchslocher
20 1170. Funcionamiento del sistema de extracción de basuras,
21 Resolución N°2015047565 de fecha 14.06.2024, del MINSAL,
22 Alc. Alberto Fuchslocher 1170. Recepción Definitiva de Obras
23 de Urbanización, Certificado N°24/2025 COMPLÁ de fecha
24 28.11.2025, IMO-DEPTO. DOMURBANISMO. Medidas de
25 Mitigación, Certificado N°97 de fecha 30.12.2024, IMO-
26 DEPTO. DE TRANVÍTO Y TRANSPORTE PUBLICO. Informe
27 Técnico N°03/2025 de Cuerpo de Bomberos de Osorno, por
28 cumplimiento de normas de seguridad contra incendios.
29 Accesibilidad Universal. La presente Recepción Definitiva
30 Total, corresponde al P.E. N°163/2021 y M.P.E. N°07/2025.

1 Hay timbre y firma. Dirección de Obras Municipales. Director
2 .Osorno. JORGE BELLO ALARCON. Arquitecto. Director de
3 Obras Municipales. **Conforme a lo dispuesto en el Art. 31 de**
4 **la Ley Nº 21.389, CERTIFICO:** Que, con esta fecha, he
5 revisado el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de
6 Alimentos, no habiendo encontrado inscripción vigente a
7 nombre de la parte compradora. Doy fe. Minuta redactada
8 por el Abogado don **Guillermo Majluf Zamora**, y bajo su
9 exclusiva responsabilidad, Así lo otorgan y en constancia de
10 estar de acuerdo en todo el contenido de este instrumento
11 público y que queda registrado en el Repertorio de
12 Instrumentos Públicos del Bimestre correspondiente al año en
13 curso. En comprobante, previa lectura y ratificación firman
14 los comparecientes y estampan impresión del pulgar en señal
15 de conformidad. Se da copia. **Doy fe.-**

16 Boleta: 128006
17 Drs.\$ 150.000
18 Fecha: 29-08-2026
19 Protocolización:
20 Form. 2890.:
21 Cop: F.E.A.

22
23
24
25
26 Firma:
27 Nombre:
28 C.I.Nº
29 P.p. BOETSCH S.A.
30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



LUIS MIGUEL JARA GONZÁLEZ

C.I.Nº 16 338126-5



GLADYS DE LAS MERCEDES URIBE ULLOA

C.I.Nº 12.999.319-7

Firma:

Nombre:

C.I.Nº

P.p. HIPOTECARIA CONCRECES S.A.

Firma:

Nombre:

C.I.Nº

P.p. BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES



Hoja Resumen de Op.Mutuo Hipotecario			
NOMBRE	:	JARA GONZALEZ LUIS MIGUEL	
VIGENCIA	:	7 días hábiles	CAE : 7,51 %

I. Producto Principal			
Monto Crédito de la Op.Mutuo Hipotecario	:	1292,0000	U.F.
Plazo de la Op.Mutuo Hipotecario (años)	:	35	
Costo Total de la Op.Mutuo Hipotecario	:	3566,1478	U.F.
Valor de la Cuota	:	8,488068	U.F.
CAE %	:	7,51	
Tasa Interés Aplicada	:	6,25	

II. Gastos Operacionales			
Tasación	:	UF 0,0000	Honorarios Notaría : UF 0,00
Estudio Título	:	UF 0,00	Honorarios C.B.R. : UF 0,00
Redacción Escritura	:	UF 0,0000	Impuesto al Mutuo : UF 0,00
** Impuesto al mutuo se paga en Notaría de acuerdo a la normativa vigente a la fecha de suscripción del contrato			

III. Seguros Asociados a la Op.Mutuo Hipotecario y Gastos o Cargos por Producto o Servicio Voluntariamente Contratados			
Valor de la Cuota Referencia (UF)			

- Seguro Incendio	CHUBB SEGUROS CHILE S.A.		
Costo Mensual	:	UF 0,32280	
Costo Total Anual	:	UF 3,87360	
Cobertura	:	Hasta el 80% Valor Tasación.	

- Seguro Desgravamen	CHUBB SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.		
Costo Mensual	:	UF 0,22840	
Costo Total Anual	:	UF 2,74080	
Cobertura	:	Saldo Insoluto del Crédito Vigente al día.	

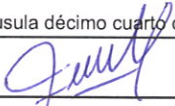
- Seguro Cesantía	RSA COMPAÑÍA DE SEGUROS		
Costo Mensual	:	UF 0,50270	
Costo Total Anual	:	UF 6,03240	
Cobertura	:	Máximo 06 cuotas por evento, con un tope de UF 10 por cuota, según condiciones particulares de Póliza Colectiva vigente.	

IV. Condiciones del Prepago			
Cargo Prepago	:	1,5	
Plazo Aviso Prepago	:	3 días	

V. Costos por atrasos			
Interés Moratorio	:	Tasa Máxima Convencional	
Gastos de Cobranza			
Honorarios de Cobranza			
Desde	Hasta	de 1 a 20 días	de 21 a 179 días
0	10,00	0 %	9 %
10,01	50,00	0 %	6 %
50,01	y más	0 %	3 %
Los porcentajes se aplican una vez transcurridos los 21 días de mora o simple retardo del pago.			

Advertencias			
(1) Estos valores no consideran la eventual sobreprima que la Compañía de Seguros pueda cobrar al deudor y/o fiador o codeudor solidario.			
(2) Los Gastos Operacionales informados precedentemente podrían sufrir variaciones respecto de los aranceles cobrados por el Conservador de Bienes Raíces y Notaría que corresponda.			
(3) Condiciones del Crédito se mantienen en el evento que este se contrate sin seguros voluntarios.			
(4) Monto Líquido del Crédito (UF) según cláusula décimo cuarto del contrato, Plazo del Crédito (años) según cláusula décimo cuarto del contrato.			

En _____, a _____ de _____, de _____


FIRMA CLIENTE



RESUMEN ESCRITURA

La escritura pública del contrato de Compraventa con subsidio y Mutuo Hipotecario contiene, en sí mismo, dos contratos separados. En primer lugar, el contrato de compraventa, por el cual, el comprador adquiere la propiedad objeto del contrato, y en segundo lugar, el contrato de mutuo, por el cual, el comprador (mutuario) obtiene de parte de Hipotecaria Concreces S.A. (Mutuante), el mutuo pactado para completar el financiamiento de la vivienda.

En los que respecta al contrato de compraventa, sus cláusulas principales son las siguientes :

Clausula Primera: Contiene la individualización del proyecto inmobiliario objeto de la compraventa.

Clausula Segunda: Contiene la individualización de la(s) unidad(es) del proyecto inmobiliario que se venden.

Clausula Tercero: Fija precio de compraventa y forma de pago.

Clausula Tercero Bis: Obligatoriedad del Comprador de cumplir con los requisitos para continuar siendo asignatario de subsidio y obligatoriedad del pago en caso contrario.

Clausula Sexta: Se establece la prohibición de enajenar del Serviu.

En los que respecta al contrato de mutuo, sus cláusulas principales son:

Clausula Octavo: Se especifica el monto del mutuo.

Clausula Novena: Señala la cantidad de cuotas, la tasa de interés y valor de cada cuota.

Clausula Décima: Señala la Carga Anual equivalente, los gastos asociados al otorgamiento del crédito y el costo total del crédito.

Clausula Décimo Segundo: Establece las condiciones de prepago.

Clausula Décimo Cuarto: Se constituye Hipoteca específica sobre el inmueble para garantizar las obligaciones derivadas del contrato.

Clausula Décimo Quinto: Se constituye una prohibición de enajenar o gravar el inmueble mientras se encuentre vigente el contrato.

Clausula Décimo Sexto: Contiene información respecto de los seguros que se deben mantener durante la vigencia del contrato.

Clausula Décimo Noveno: Establece la cláusula de aceleración del crédito en caso de incumplimiento en las obligaciones.

Clausula Vigésimo Segundo: Las partes fijan domicilio otorgando competencia a los tribunales pertinentes.

En _____, a _____ de _____, de _____


FIRMA CLIENTE



ANEXO

SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE

Nuestra institución cuenta con un Servicio de Atención al Cliente, que haya suscrito contrato con nuestra empresa, cuyo objetivo es canalizar, gestionar y dar respuesta a los requerimientos de sus clientes, que ameriten un pronunciamiento o respuesta formal.

No se necesita el cumplimiento de requisitos especiales para acceder al servicio mencionado, bastando para ello que el cliente que requiere efectuar consultas, sugerencias o reclamos con motivo o en relación a algún producto o servicio financiero prestado por nuestra institución, lo pueda materializar en alguna de las siguientes formas :

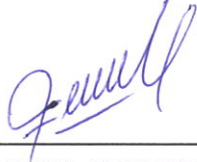
1. A través de la página web www.concreces.cl o en www.ayuda.concreces.cl

2. Al mail ayuda@concreces.cl

Horario Lunes a Viernes 09.00 - 17:00 Hrs.

El Servicio de Atención al Cliente dará respuesta en el plazo de 5 días hábiles contados desde la recepción conforme de dicha consulta, sugerencia o reclamo por el medio que estime conveniente de acuerdo a lo establecido en la ley para este efecto.

En _____, a _____ de _____, de _____


FIRMA CLIENTE 

HOJA RESUMEN
Seguro Incendio y Sismo

Nombre futuro asegurado : **LUIS MIGUEL JARA GONZALEZ**

Fecha :

El presente documento es un resumen informativo y referencial que contiene las principales coberturas y características del seguro Incendio y Sismo. El detalle completo de las mismas lo encontrará en la POL, cuyo texto se encuentra en la página web www.cmfchile.cl así como en las Condiciones Particulares.

Producto : Seguro Incendio con adicionales incluido sismo
CHUBB Seguros Chile S.A.
PÓLIZA 14-4061660

Coberturas : Se entiende por cobertura lo que el seguro cubre en caso de siniestro, si es que se cumplen con los requisitos establecidos en la póliza. El monto cubierto corresponde al monto asegurado de la propiedad.

Coberturas : Corresponde al valor del bien, excluido el terreno, de acuerdo a la tasación establecida en el informe de tasación efectuado por un tasador designado por Hipotecaria Concreces S.A., incluyendo, en tanto sean parte del monto asegurado, la proporción de los espacios comunes respectivos cuando corresponda.

Principales Coberturas

(POL120131490) Póliza colectiva de incendio asociado a créditos hipotecarios.
(CAD120130071) Incendio y daños materiales causados por riesgo de la naturaleza.
(CAD120130082) Daños materiales causados por aeronaves.
(CAD120130073) Daños materiales causados por choque o colisión con objetos fijos o flotantes, incluyendo naves.
(CAD120130074) Colapso de edificio.
(CAD120130075) Daño eléctrico .
(CAD120130076) Daños materiales causados por vehículos motorizados .
(CAD120130077) Daños materiales causados por rotura de cañerías o por desbordamiento de estanques matrices.
(CAD120130078) Daños materiales causados por explosión .
(CAD120130079) Daños materiales por incendio y explosión a consecuencia directa de huelga, desorden popular o actos terroristas.
(CAD120140254) Saqueo y daños materiales por saqueo durante huelga o desorden popular .
(CAD120131492) Daños materiales a consecuencia directa de huelga o desorden popular.
(CAD120130070) Incendio y daños materiales causados por salida de mar, originada por sismo.
(CAD120130598) Incendio y daños materiales causados por sismo.

Exclusiones : Sismo

Se excluye, de los adicionales de daños materiales de Incendio causado por terremoto, todas las construcciones hechas total o parcialmente de Adobe. Se excluyen también los contenidos y/o instalaciones depositadas en ellas. Esta exclusión se aplica a las construcciones hechas con bloques de barro, adobillo o cualquier construcción que ocupe barro solo o combinado con elementos de madera, metal, acero u otro material.

Carencia : La presente póliza No presenta Carencia.

DEDUCIBLES

- a) Incendio y daños materiales a consecuencia de sismo o salida de mar a consecuencia de sismo: 1% del monto asegurado por ubicación, con un mínimo de UF 25.- aplicable en toda y cada ocurrencia.
- b) CAD 120130071 Otros Riesgos de la naturaleza: UF 5.- en toda y cada pérdida.
- c) CAD 120130077 Rotura de cañerías: UF 5.- en toda y cada pérdida.

Prima :

La tasa mensual que corresponde pagar a los imponentes asegurados por las pólizas del seguro de incendio será de 0.016515%, impuesto del valor agregado incluido.


Firma Cliente 

HOJA RESUMEN
Seguro Desgravamen

Nombre futuro asegurado : **LUIS MIGUEL JARA GONZALEZ**

Fecha :

El presente documento es un resumen informativo y referencial que contiene las principales coberturas y características del seguro Desgravamen. El detalle completo de las mismas lo encontrará en la POL, cuyo texto se encuentra en la página web www.cmf.cl así como en las Condiciones Particulares.

Producto : Seguro Desgravamen

Coberturas : Se entiende por cobertura lo que el seguro cubre en caso de siniestro, si es que se cumplen con los requisitos establecidos en la póliza.

COBERTURAS	MONTO CUBIERTO POR COMPAÑÍA
Desgravamen	Saldo Insoluto del Crédito
Invalidez Temporal y Permanente	Saldo Insoluto del Crédito

Coberturas : En virtud de este plan se Seguro de Desgravamen, la compañía aseguradora pagará el capital asegurado al beneficiario, inmediatamente después de acreditarse a su entera satisfacción el fallecimiento del deudor, previa deducción de cualquier obligación a favor de la compañía.

Para efectos de este seguro, se entiende por capital asegurado, el saldo insoluto del crédito identificado en las condiciones particulares de la póliza, al último día del mes inmediatamente anterior a la fecha de fallecimiento del deudor, suponiendo un servicio regular de la deuda.

Exclusiones :

Para la Cobertura de Fallecimiento, las exclusiones serán aplicadas las causales establecidas en el artículo sexto de POL220130678 de Seguro Desgravamen Hipotecario de C.M.F.

Para la Cobertura de Invalidez Total y Permanente 2/3, las exclusiones serán aplicadas las causales establecidas en el artículo cuarto de CAD220131429 de Seguro Invalidez Total y Permanente 2/3 de C.M.F.

Condiciones de asegurabilidad :

Cobertura	Edas Máxima de Ingreso	Edad Máxima de Permanencia
Fallecimiento	69 años y 364 días	79 años y 364 días
Invalidez 2/3	69 años y 364 días	79 años y 364 días

Capital asegurado : El capital asegurado corresponde al saldo insoluto del crédito, para el Seguro de Desgravamen y la Incapacidad Total y Permanente 2/3

Carencia : La presente Póliza NO presenta Carencias.

Deducible : La presente Póliza NO presenta Deducible

Prima : La recaudación de las primas será por Hipotecaria Concreces S.A. por encargo de la Compañía aseguradora y la corredora de seguros


Firma Cliente



HOJA RESUMEN
Seguro Desempleo

Nombre futuro asegurado : **LUIS MIGUEL JARA GONZALEZ**

Fecha :

El presente documento es un resumen informativo y referencial que contiene las principales coberturas y características del seguro Desempleo. El detalle completo de las mismas lo encontrará en la POL, cuyo texto se encuentra en la página web www.cmf.cl así como en las Condiciones Particulares.

Producto : Seguro Desempleo

Coberturas : Se entiende por cobertura lo que el seguro cubre en caso de siniestro, si es que se cumplen con los requisitos establecidos en la póliza.

COBERTURAS	MONTO CUBIERTO POR COMPAÑIA
Desempleo	Hasta 6 Dividendos
Incapacidad Temporal	Hasta 6 Dividendos

Coberturas

Desempleo : El monto asegurado será el valor del dividendo mensual adeudado por el asegurado, cubierto hasta 6 dividendos en virtud de un mismo evento, pagados uno con uno, por cada 30 días de desempleo, con un tope de UF 10 por cuota.

Incapacidad Temporal : Será el valor del dividendo mensual adeudado por el asegurado, a la época de la incapacidad a causa de enfermedad o accidente, cubriéndose hasta 6 dividendos en virtud de un mismo evento, pagados uno a uno, por cada 30 días de incapacidad, con un tope de UF 10 por cuota.
(Incapacidad temporal es solo para trabajadores independientes)

Exclusiones:

Las exclusiones de la presente póliza son las descritas en el Condicionado General de la POL 120130378

a) Para la cobertura de Desempleo: No se efectuará el pago de las cantidades establecidas en las Condiciones Particulares de la póliza, cuando la situación de cesantía del Asegurado se produzca por una causa distinta de las señaladas en el Artículo 3, número 2, letra A de las Condiciones Generales de la POL 120130378.

b) Para la cobertura de Incapacidad Temporal: No se efectuará el pago de las cantidades establecidas en las Condiciones Particulares de la póliza cuando la situación de incapacidad que aqueje al asegurado sea producto de alguna de las siguientes causales:

1. Reposo o licencia a causa de embarazo o cualquier enfermedad producida con motivo del embarazo.
2. Las Incapacidades de origen nervioso (incluyendo depresión) y enfermedades a la espalda.
3. Situaciones o enfermedades preexistentes, entendiéndose por tales cualesquiera enfermedad, dolencia o situaciones de salud diagnosticadas o conocidas por el asegurado o por quien contrata en su favor, con anterioridad a la contratación del seguro.

Condiciones de Asegurabilidad :

- a) La edad mínima de ingreso es de 18 años.
- b) La edad máxima de ingreso es de 70 años y 364 días.
- c) La edad máxima de permanencia es de 75 años y 364 días

Carencia : Periodo de tiempo contado desde el inicio de vigencia de la cobertura, durante el cual el asegurado no tiene derecho alguno a indemnización. (60 días)

Deducible : 1 cuota

Para los trabajadores dependientes, la primera cuota pagada por el seguro será desde el mes subsiguiente a contar de la fecha de finiquito. Este deducible de una cuota rige en todo y cada evento.

Prima :

1.- Trabajadores dependientes

La prima es mensual por asegurado, y será el resultado de aplicar la siguiente tasa por mil sobre el capital inicial del crédito:

Coberturas	Tasa Neta %	IVA %	Tasa Bruta %
Desempleo	0.0337%	0.0064%	0.0401%
Prima Mensual	0.0337%	0.0064%	0.0401%

2.- Trabajadores independientes

La prima es mensual por asegurado, y será el resultado de aplicar la siguiente tasa por mil sobre el capital inicial del crédito:

Coberturas	Tasa Neta %	IVA %	Tasa Bruta %
Incapacidad Temporal	0.0337%	0.0064%	0.0401%
Prima Mensual	0.0337%	0.0064%	0.0401%

Notas :

La prima será cobrada por el contratante a cada asegurado, cargando el valor de la prima a la cuota mensual de la operación de Mutuo Hipotecario.



Firma Cliente

